

K.br. 160/2022

U IME CRNE GORE

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični u vijeću sastavljenom od sudije Đuričković Igora, kao predsjednika vijeća i sudija Radović Zorana i Stojanović Aleksandra, kao članova vijeća, uz učešće savjetnice Sanele Spahić i namještenice suda Cupara Mile, kao zapisničarke, rješavajući u krivičnom predmetu okrivljenog R. B., zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 Krivičnog zakonika Crne Gore (u daljem tekstu: KZ CG), u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG, postupajući po optužnici Višeg državnog tužilaštva u Podgorici (u daljem testu: VDT-a u Podgorici) Kt.br. 123/22 od 30.09.2022. godine, nakon javnog glavnog pretresa održanog dana 06.04.2022.godine, u prisustvu zastupnika optužbe Selmanović Armina-državnog tužioca u VDT-u u Podgorici, okrivljenog i njegovog branioca advokata J. N., nakon tajnog vijećanja i glasanja, dana 21.04.2023.godine, donio je i istog dana javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni:

R. B., JMB., od oca D. i majke R., rođene Š., rođen ... godine u Kotoru, sa prebivalištem u H. N. – Ul. S. i M. broj ..., državljanin Crne Gore, završio srednju školu, tehničar usluživanja, razveden, otac dvoje djece, lošeg imovnog stanja, ranije osuđivan presudom Osnovnog suda u Herceg Novom K.br.53/13 od 03.06.2013.godine, zbog krivičnog djela iz člana 327 KZCG, na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 60 sati, uz izrečenu mjeru bezbjednosti-obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi, **nalazi se u pritvoru od dana 27.06.2022. godine od 06:10 časova,**

K r i v j e

Što je:

Dana 27.06.2022.godine, oko 05:40 časova u Herceg Novom, u ulici .., u stanu broj 7, koji se nalazi na drugom spratu zgrade, na podmukao način i iz drugih niskih pobuda, sa umišljajem, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, lišio života oštećenu P. B., na način što je u ranim jutarnjim časovima, misleći da oštećena spava, a kako bi je iznenadio i bezobzirne sebičnosti i osjećaja posjedovanja, jer je smatrao da mu ista kao bivša supruga i dalje pripada i da ne može biti sa drugim muškarcem, zbog čega je neopaženo i lukavo došao sa oružjem-puškom marke Crvena zastava, model 56, kalibar 22L.R (5,6mm) fabrički broj ...(broj na zatvaraču puške ...), koje vatreno oružje je neovlašćeno držao, bez odobrenja nadležnog državnog organa, suprotno odredbama člana 5 stav 2 i člana 12 Zakona o oružju (Službeni list CG br. 10/15), ušao u unutrašnjost stana kroz otključana vrata, a zatim u spavaću sobu i u oštećenu, koju je zatekao u spavaćoj sobi, pored kreveta, sa udaljenosti 150 cm, iz navedene puške ispalio dva projektila u grudni koš oštećene, nanoseći joj tom prilikom prostrijelne rane u desnom i lijevom dojkinom predjelu i ispalio dva projektila u glavu oštećene, nanoseći joj tom prilikom jednu prostrijelnu ranu u lijevom slijepoočnom predjelu i jednu ustrijelnu ranu u zadnjoj trećini tjemenog predjela, koje povrede su kod oštećene prouzrokovale smrt usljed oštećenja za život važnih moždanih centara i iskrvavljenja iz rascjepa pluća, sve duž kanala strijelnih rana nanesenih projektilima ispaljenim iz vatrenog oružja, pri čemu je bio svjestan da će na opisani način oštećenu lišiti života, pa je to i htio,

-čime je izvršio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 Krivičnog zakonika Crne Gore, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore;

-Pa sud okrivljenom primjenom citiranih zakonskih odredbi, te odredbi člana 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 32, 36, 42 i 48 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a u odnosu na izvršeno krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 Krivičnog zakonika Crne Gore i primjenom odredbe člana 35 stav 2 tačka 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, prethodno

UTVRĐUJE

-za krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 20 (slovima: dvadeset) godina,

-za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 6 (slovima:šest) mjeseci;

-Pa zatim sud okrivljenog primjenom citiranih zakonskih odredbi, te odredbi člana 48 stav 2 tačka 2 i 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, te odredbi član 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku.

Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (slovima: dvadeset) godina, u koju kaznu se okrivljenom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 27.06.2022. godine od 06:10 časova, pa nadalje dok pritvor bude trajao.

Obavezuje se okrivljeni da na ime naknade troškova predmetnog krivičnog postupka uplati iznos od 1.402,50 eura, i da na ime sudskog paušala uplati iznos od 100,00 eura, koje uplate je okrivljeni dužan izvršiti u korist budžetskih sredstava Višeg suda u Podgorici, na broj žiro-računa 832-7113-04, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, uz obavezu da sudu dostavi dokaz o izvršenim uplatama.

Odluku o visini nagrade braniocu okrivljenog postavljenom po službenoj dužnosti za postupanje u predmetnom krivičnom postupku i obavezi okrivljenog da nadoknadi te troškove krivičnog postupka, sud će donijeti naknadno, tako što će o tim troškovima krivičnog postupka odlučiti posebnim rješenjem nakon pribavljanja dokaza o ukupnoj visini tih troškova postupka i nakon pravosnažnosti odluke o krivici okrivljenog u predmetnom krivičnom postupku, odnosno nakon razrješenja branioca postavljenog po službenoj dužnosti.

Na osnovu člana 75 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenom R.B.izriče se

MJERA BEZBJEDNOSTI

ODUZIMANJE PREDMETA

Od okrivljenog R. B. se trajno oduzima puška marke Crvena zastava, model 56, kalibar 22L.R (5,6mm) fabrički broj ..(broj na zatvaraču puške ...), kao predmet upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela.

Na osnovu člana 69 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenom R. B. izriče se

MJERA BEZBJEDNOSTI

OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE I ČUVANJE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi okrivljenog izvršiće se u zdravstvenoj ustanovi JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota – Kotor i trajaće dok postoji potreba

za liječenjem okrivljenog, a vrijeme provedeno u ustanovi za liječenje okrivljenom će se uračunati u izrečenu kaznu zatvora, s tim što ova mjera bezbjednosti može trajati i duže od izrečene kazne zatvora.

Obrazloženje

Više državno tužilaštvo u Podgorici svojom optužnicom Kt.br.123/22 od 30.09.2022.godine, stavilo je na teret okrivljenom R. B. da je izvršio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 Krivičnog zakonika Crne Gore (u daljem tekstu: KZ CG), u sticaju sa krivičnim djelom - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG.

Državni tužilac u VDT-u u Podgorici S. A., koji je zastupao optužnicu na glavnom pretresu, u svojoj završnoj riječi naveo je da smatra da je izvedenim dokazima na glavnom pretresu nesumnjivo utvrđeno da je okrivljeni R. B. krivična djela koja su mu stavljena na teret optužbom izvršio na način kako mu je to optužnicom stavljeno na teret, da se takav zaključak se izvodi iz pisanih dokaza koji su izvedeni na glavnom pretresu, a da se iz iskaza svjedoka oštećenog D. M. posebno utvrđuje da je okrivljeni znao životne navike oštećene P. B., majke imenovanog svjedoka, jer je okrivljeni sa njim i oštećenom živio duži vremenski period prije kritičnog događaja, tako da je okrivljeni znao da se oštećena obično budila u ranim jutarnjim časovima, oko 05:30 časova, zbog čega je kritičnog dana u ranim jutarnjim časovima okrivljeni i došao do njihovog stana misleći da će oštećenu zateći na spavanju, ušao u stan i kada je vidio oštećenu budnu odmah počeo sa ispaljivanjem projektila u nju. Nakon toga, okrivljeni je prijetio svjedoku oštećenom D.M. i pokušao da uđe u njegovu sobu sa oružjem, dovodeći i njega u opasnost, zbog čega se imenovani oštećeni osjetio ugroženim, a te pucnje je čuo i svjedok N. S. iz svog stana, koji je nakon vriske i galame koju je čuo da dolazi iz stana oštećene, vidio okrivljenog sa puškom u ruci kako pretrčava ulicu, sjeda u vozilo i odlazi prema Kotoru, nakon čega se svjedok N.S. popeo na II sprat stambene zgrade na kojem se nalazi stan oštećene i u tom stanu vidio oštećenu-pokojnu P.B. u klečećem položaju kako krvari, pri čemu su iskazi imenovanih svjedoka potvrđeni materijalnim dokazima koji su izvedeni na glavnom pretresu, tako da, po ocjeni optužbe, zaista nema sumnje u utvrđeno činjenično stanje. Naveo je i da je potrebno ukazati da je okrivljeni u pismima, koja je prije izvršenja predmetnog krivičnog djela napisao i naslovio ih, i to jedno rođenom bratu R. B. i drugo svojoj djevojci V. I., jasno iskazao svoju namjeru i razloge zbog čega se odlučuje na činjenje ovako teškog krivičnog djela, a to je njegova opsesivna ljubomora, bezobzirna sebičnost i osjećaj posjedovanja prema oštećenju i njegovo shvatanje da mu oštećena, kao njegova bivša supruga, iako ne živi sa njim i dalje pripada i da ista ne može biti sa drugim muškarcem, na šta je posebno ukazao i svjedok – oštećeni D. M. u svom iskazu, kada je citirao riječi koje je okrivljeni izgovarao tokom izvršenja predmetnog krivičnog djela, govoreći: „Neće ona meni da se kurva“. Takođe, naveo je da za tužilaštvo nema dileme da je kritičnom prilikom okrivljeni postupao na podmukao način kada je oštećenu lišio života, odnosno da je prilikom izvršenja tog djela ostvario je objektivnu i subjektivnu komponentu te vrste krivičnog djela, jer je isto učinio sa direktnim umišljajem, lukavo i prevarno, pri čemu je za izvršenje djela odabrao rane jutarnje časove, kada se oštećena kao žrtva nije nadala nikakvom zlu, kao i njenu bezazlenost u tom momentu, odnosno kada se oštećena tome nije nadala i kada nije mogla da pruži nikakav otpor, na koji način izvršenja djela teškog ubistva na podmukao način ukazuje dosadašnja sudska praksa iskazana u presudi Vrhovnog suda Srbije Kž.br.152/86, a ovo posebno iz razloga što je okrivljeni znao navike oštećene, konkretno vrijeme njenog ustajanja i kritičnom prilikom, misleći da će je zateći na spavanju, ušao u stan naoružan i lišio je života, smatrajući da mu ona iako

bivša supruga i dalje pripada. Istakao je i da smatra da se kroz sami način izvršenja predmetnog krivičnog djela vidi i faktor iznenađenja, na koji je okrivljeni računao i njegovu bezobzirnu sebičnost i hladnokrvnost, a da je razlog za takvo postupanje okrivljenog bio njegov osjećaj posjedovanja, koji je okrivljeni sam sebi usadio i generisano stanje opsesivne precijenjene ljubomore oštećenog, što su vještaci medicinske struke-psihijatri u svom nalazu posebno obrazložili. Takođe, pored toga, naveo je i da smatra da je okrivljeni predmetno djelo izvršio i iz niskih pobuda, jer njegova pobuda da mu oštećena i dalje pripada i da ne može biti sa drugim muškarcem, prelazi granice moralno negativne pobude, jer se ne radi o mržnji, niti o nekom drugom faktoru koji bi se mogao podvesti pod moralno negativnu pobudu, već pobudi da okrivljeni, kao bivši supružnik oštećene, iz bezobzirne sebičnosti i osjećaja posjedovanja, smatrajući da mu oštećena kao bivša supruga i dalje pripada i da zbog toga ne može biti sa drugim muškarcem, oštećenu liši života, što predstavlja kvalifikatornu nisku pobudu, što je kao stav sudske prakse istaknuto u presudi Vrhovnog suda Srbije KŽ.192/92). Zastupnik optužbe u svojoj završnoj riječi je naveo i da su, bez obzira na trajno duševno oboljenje okrivljenog, vještaci koji su obavili psihijatrijsko vještačenje okrivljenog, u svom nalazu i mišljenju istakli da je okrivljeni kritičnom prilikom itekako bio svjestan svih svojih radnji i djela, a da je to bilo tako vidi se iz njegovog ponašanja, prije, u toku i nakon izvršenog predmetnog krivičnog djela, a posebno iz njegovog držanja nakon izvršenja krivičnog djela. U konačnom, predložio je sudu da okrivljenog R. B.oglasi krivim i osudi na kaznu propisanu zakonom, a da, imajući u vidu činjenicu da je okrivljeni krivično djelo izvršio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, postoji ograničenje za izricanje kazne dugotrajnog zatvora okrivljenom iz člana 35 stav 3 tačka 2 KZCG, tako da je predložio da sud okrivljenom utvrdi, i to: za krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 KZCG kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, a za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZCG, kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, te da ga primjenom odredbi člana 48 KZCG osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Okrivljeni R. B., u prethodnom postupku pred VDT-om u Podgorici, i na glavnom pretresu nije iznosio svoju odbranu, već se branio ćutanjem.

Branilac okrivljenog R.B. u svojoj završnoj riječi je navela da u svim fazama ovog postupka njen branjenik R. B. nije želio da iznosi svoju odbranu, tako da ona, imajući u vidu ovu činjenicu, ostavlja sudu na ocjenu dokaze provedene na glavnom pretresu, vezano za donošenje odluke o krivici i vrsti i visini kazne, odnosno mjere bezbjednosti, koju će sud donijeti u odnosu na okrivljenog. Navela je i da ukazuje na nalaz i mišljene komisije vještaka psihijatara, koji su nesporno utvrdili da kod njenog branjenika postoji akutni poremećaj na psihičkoj osnovi, klinički bliže označen kao afektivna bipolarna psihoza, da se radi o trajnoj duševnoj bolesti koja se karakteriše fluktuacijama raspoloženja, odnosno epizodama depresije, koje se smjenjuju sa epizodama povišenog raspoloženja, da je ta bolest hroničnog progredijentnog toka, te da su pogoršanje osnovne bolesti i epizodične promjene raspoloženja kod okrivljenog uslovljene, pored neredovne medikacije i povremenom upotrebom alkohola, koja generiše impulsivnost i smanjenu samokontrolu. Takođe, branilac okrivljenog je navela i da je komisija vještaka psihijatara stava da je predmetno krivično djelo kod okrivljenog motivisano afektom razdraženosti jakog inteziteta, koji je generisan opsesivnom precijenjenom ljubomorom, dok je upotreba alkohola potencirala impulsivno i agresivno ponašanje okrivljenog, uslijed čega su vještaci mišljenja da je kod okrivljenog u vrijeme izvršenja predmetnog djela sposobnost shvatanja značaja djela i mogućnost upravljanja svojim postupcima bila bitno smanjena, te da uz to i činjenica je da je njen branjenik bio u braku sa oštećenom, sada pokojnom P. B., dugi niz godina, ukazuje da je između njih postojala određena emotivna veza, koja vjerovatno nije prestala razvodom, dok zdravstveno stanje okrivljenog nije bilo praćeno adekvatnom terapijom, zbog kojih razloga je okrivljeni ispoljavao određene oblike ponašanja koje su vještaci detaljno opisali u svom nalazu i mišljenju, što sve ukazuje da se, budući da su u psihijatriji i ne samo

u njoj, poznati mnogi događaji kvalifikovani u praksi pod imenom ljubavne drame, u kojima se događaju i najteži delikti, a kao posljedica smanjenja sposobnosti neke osobe da upravlja svojim postupcima i da se u konkretnom slučaju radilo o jednoj takvoj situaciji. U konačnom, branilac okrivljenog je navela da, imajući u vidu držanje okrivljenog u toku postupka, te provedene dokaze, ona predlaže da sud istog oslobodi krivice, odnosno da ukoliko ocijeni da postoje dokazi da se okrivljeni osudi za krivična djela koja mu se optužnicom stavljaju na teret, predlaže da sud prilikom donošenja svoje odluke posebno ima u vidu član 69 Krivičnog zakonika Crne Gore, koji propisuje da će učiniocu koji je krivično djelo učinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti sud izreći mjeru bezbjednosti-obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, ako, s obzirom na učinjeno krivično djelo i stanje duševne poremećenosti, utvrdi da postoji ozbiljna opasnost da učinilac učini teže krivično djelo i da je radi otklanjanja ove opasnosti potrebno njegovo liječenje u takvoj ustanovi, kao i član 14 Krivičnog zakonika Crne Gore, a da se u konkretnom slučaju, po njenom mišljenju, u odnosu na okrivljenog ne može primijeniti član 13 Krivičnog zakonika Crne Gore, jer se, imajući u vidu zdravstveno stanje okrivljenog, koje je medicinski dokumentovano, isti ne može smatrati krivim, jer okrivljeni kritičnom prilikom nije bio uračunljiv, niti je postupao sa umišljajem, te da navodi optužbe u tom pravcu nijesu dokazani, već su ostali samo u fazi osnovane sumnje.

Okrivljeni R. B. u svojoj završnoj riječi se pridružio završnoj riječi svog branioca i dodao da se jako kaje zbog djela koje je izvršio, da je odmah nakon što je izvršio ovo djelo postao svjestan težine istog i to kajanje osjećao svakog dana i da mu je zbog toga žao što nakon izvršenja ovog djela nije i sebe lišio života.

Sud je na glavnom pretresu u dokaznom postupku: neposredno saslušao svjedoke D.M. i N. S.; pročitao zapisnik o uviđaju VDT-a u Podgorici Ktr.br. 412/22 od 27.06.2022. godine; zapisnik o uviđaju Uprave policije CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3364/4 od 27.06.2022.godine, zapisnik o uviđaju Uprave policije CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3364/4 od 27.06.2022.godine; izvještaj Uprave policije CG CB Herceg Novi o uzorkovanju tragova sa lica mjesta br. knjige uvidaja Ku.199/22 od 27.06.2022.godine; izvještaj Uprave policije CG CB Herceg Novi o uzorkovanju tragova sa lica mjesta, broj knjige uvidaja Ku:200/22 od 27.06.2022. godine; službenu zabilješku Uprave policije CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3365 od 27.06.2022.godine; zapisnik Uprave policije CG CB Herceg Novi o izvršenoj kontroli prisustva alkohola u organizmu okrivljenog R. B. broj 0242721, sačinjen dana 27.06.2022.godine; ljekarski izvještaj JZU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć CG broj ... od 27.06.2022.godine, izvještaj Uprave policije CG o uzorkovanju tragova sa lica mjesta broj knjige uvidaja Ku. 201/22 od 27.06.2022.godine, izvještaj Uprave policije CG CB Herceg Novi o uzorkovanju tragova sa lica mjesta broj knjige uvidaja Ku.202/22 od 27.06.2022.godine, izvještaj o analizi alkohola u krvi sačinjen od strane JZU KCCG Odjeljenja za sudsku medicinu S.br.106/22 od 27.06.2022.godine; potvrdu Uprave policije CG CB Herceg Novi o vraćanju privremeno oduzetih predmeta broj 18-3-1 br. 215/22-3617/2 od 28.06.2022. godine; izvještaj tzv.skrining testova na psihoaktivne supstance u urinu sačinjen od strane JZU KCCG dana 28.06.2022.godine; izvještaj KCCG o analizi alkohola u krvi broj 1088 od 26.07.2022.godine; na saglasan predlog stranaka pročitao izvještaj Forenzičkog centra Uprave policije CG o prisustvu GSR čestica br.1671/22 od 08.07.2022.godine; izvještaj Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju prisusutva barutnih čestica br.1672/22 od 11.07.2022. godine; izvještaj Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju daljine pucanja br.1673/22 od 11.07.2022. godine; izvještaj Forenzičkog centra Uprave policije CG o trasološkom vještačenju br. 1674/22 od 18.07.2022. godin, izvještaj Forenzičkog centra Uprave policije CG o DNK vještačenju br. 1669/22 od 05.08.2022. godine i izvršio uvid u fotodokumentaciju koja je sastavni dio tog izvještaja o vještačenju; izvještaj Forenzičkog centra Uprave policije CG o balističkom vještačenju br. 1670/22 od 08.08.2022. godine; obdukcioni zapisnik JZU KC CG S.br.106/22 od 04.07.2022. godine, sačinjen u formi nalaza i mišljenja od strane vještaka sudske medicine dr Č. I.,izvršio uvid u fotodokumentaciju Uprave policije

CG CB Herceg Novi br. 199/22; fotodokumentaciju Uprave policije CG CB Herceg Novi br. 201/22 i fotodokumentaciju Uprave policije CG CB Herceg Novi br. 202/22 koje fotodokumentacije su sačinjene dana 27.06.2022. godine; izvršio uvid u situacioni plan – skicu lica mjesta, sačinjenu od strane službenika Uprave policije CG CB Herceg Novi prilikom vršenja uvidjaja, foto-dokumentaciju S.br.106/22 od 04.07.2022. godine sačinjenu prilikom obdukcije tijela pok. P. B.; izvršio uvid u medicinsku dokumentaciju izdatu od strane JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor matični broj istorije bolesti 8237, koja glasi na ime okrivljenog R. B.; pročitao pisma okrivljenog R. B. upućena R. B. i V. I., uvjerenje Ministarstva pravde-izvod iz kaznene evidencije br. 07-0702-13402/22 od 15.07.2022. godine izdato na ime okrivljenog i dopis Osnovnog suda u Herceg Novom Kr.br.12/23 od 01.03.2023.godine i pravosnažnu presudu Osnovnog suda u Herceg Novom K.br.53/13 od 03.06.2013.godine. Za napomenuti je da je sud na glavnom pretresu, nakon što stranke nijesu imale primjedbi na sadržinu provedenih dokaza u vidu prethodno navedenih fotodokumentacija sačinjenih od strane Uprave policije CG CB Herceg Novi u odštampanoj formi, odlučio da se neće vršiti uvid u CD nosače na kojima se nalaze fotografije koje sadrže navedene fotodokumentacije koje su u štampanoj formi provedene na glavnom pretresu, jer za provođenjem tih dokaza u elektronskoj formi nije bilo potrebe.

Oštećeni D. M., u svom svjedočkom iskazu datom u postupku istrage, na zapisniku o saslušanju pred VDT-om u Podgorici Kti.br. 62/22 od 05.07.2012. godine, u bitnom je naveo da je sa svojom sada pokojnom majkom-oštećenom P. B. živio u stanu koji se nalazi na II spratu zgrade locirane u ulici I Bokeške brigade br. 4, u Herceg Novom, da je njegova majka-oštećena P. B. bila u braku sa okrivljenim R. B. oko osam godina, a da su se nekih godinu dana prije kritičnog događaja njih dvoje sporazumno razveli. Objasnio je i da su okrivljeni i oštećena dok su bili u braku imali svađa oko novca, ali da nakon razvoda braka nisu imali svađa, već su imali normalnu komunikaciju, a i on je, takođe, imao normalnu komunikaciju i korektne odnose sa okrivljenim R. B.. Naveo je i da je dana 26.06.2022. godine, došao sa posla u taj stan i legao da spava, da se sjeća da je po doalsku u stan ulazna vrata stana zaključao dva puta, a da ga sjutradan ujutro, odnosno dana 27.06.2022. godine, oko 05:40 časova, iz sna trgao i probudio jaki zvuk otvaranja i udara ulaznih vrata od zid i jedan pucanj iz vatrenog oružja, nakon čega je odmah ustao iz kreveta da vidi o čemu se radi i tada je u spavaćoj sobi oštećene vidio svoju majku oštećenu P. B. kako leži u krvi, na podu te sobe, pored kreveta, a da pored balkonskih vrata te sobe stoji okrivljeni R.B. sa puškom u ruci. Takođe je naveo da se sjeća da je prije prvog pucnja čuo kako njegova majka govori: "Nemoj B.!", a da je zatim uslijedio taj prvi pucanj koji je čuo i dodao da je kada je ušao na u spavaću sobu oštećene i vidio ono što je prethodno opisao, on bio ljut i okrivljenog, koji je u tom momentu stavljao metak u pušku, gađao nekim peškirom i da mu je okrivljeni tada uputio riječi: „I tebe ću ubiti pičko jedna!“, a zatim mu rekao i: „Neće ona meni da se kurva!“ i podigao pušku u njegovom pravcu i krenuo sa puškom prema njemu, a on je tada pobjegao u svoju spavaću sobu, a okrivljeni je, kada je došao do te sobe uspio da kroz uski dio između skoro zatvorenih vrata i okvira vrata te sobe provuče cijev puške. Tada je on okrivljenog molio da ide odatle i okrivljeni je izvukao cijev puške iz tog prostora, što je on iskoristio da potpuno zatvori i zaključa vrata te sobe i prozor iste, da okrivljeni ne bi ušao u njegovu sobu preko kuhinje, a zatim je čuo još jedan pucanj iz vatrenog oružja, i čuo je kako okrivljeni trčeći izlazi iz stana, što je on iskoristio da izađe iz spavaće sobe i zaključa ulazna vrata od stana i prozore od kuhinje, da se okrivljeni ne bi vratio, a okrivljeni je potom sa prostora ispred te zgrade pobjegao vozilom, a on je kasnije čuo da se nakon tog odlaska iz stana okrivljeni predao policiji. Dodao je i da se kao oštećeni pridružuje krivičnom gonjenju protiv okrivljenog R. B., a da će se u vezi ispostavljanja imovinsko pravnog zahtjeva prema okrivljenom izjasniti kasnije u toku postupka, jer želi da još malo o tome razmisli. U odgovorima na pitanja postavljena na tom saslušanju imenovani oštećeni je naveo da je u vrijeme dešavanja kritičnog događaja on radio kao konobar i da je svakog jutra išao na posao u 06:00 časova, a da je oštećena ustajala prije njega da mu opegla uniformu, da je noć prije kritičnog događaja on, kada je došao sa posla, zaključao ulazna vrata stana, a da ih je vjerovatno oštećena otključala kada je ustala kritičnog dana, što je okrivljeni iskoristio i tog jutra u njihov stan ušao otvorišći vrata koja su bila otključana. Pojasnio je da je okrivljeni živio u tom stanu sa njim i

njegovom majkom-oštećenom P.B. osam godina, tako da je znao njegove i životne navike oštećene P.B., odnosno da je okrivljeni znao da je oštećena obično ustajala svakog jutra oko 05:30 časova i objasnio da je kritičnom prilikom, u momentu kada ga je on vidio držao u rukama pušku koja se puni preko šaržera, koja ima jednu cijev i da je vidio da je jedan dio puške obložen drvenim oblogama i da je u tom momentu okrivljeni stavljao jedan metak u cijev te puške, kojom prilikom mu je okrivljeni uputio prijeteće riječi i uperio tu pušku u njegovom pravcu, što je kod njega izazvalo osjećaj straha i ugroženosti, a da je on, u tom momentu kada je vidio u kakvom se stanju nalazi njegova majka, osjećao ljutnju, ali je bio bespomoćan da bilo šta uradi, pa je okrivljenog gađao jednim peškirom, koji mu je bio u blizini. U odgovorima na pitanja postavljena na tom saslušanju imenovani oštećeni-svjedok je naveo i da mu je poznato da okrivljeni R.B.i oštećena P.B., od razvoda njihovog braka nijesu imali nikakav kontakt, a da mu je poznato i to da je u periodu nedugo prije kritičnog događaja okrivljeni imao emotivnu partnerku, dok njegova majka nije imala nikoga, kao i da je nakon kritičnog događaja on čuo da se okrivljeni normalno ponašao po gradu, da je isti boravio po kafićima i koristio alkohol i da je prije braka sa njegovom majkom okrivljeni imao suprugu i dvoje djece iz tog braka, te da je maltretirao tu svoju suprugu, zbog čega su se njih dvoje razveli, te da takođe zna da je okrivljeni dva puta bio na liječenju u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti-Kotor, što je bilo znatno ranije, a da dok je živio sa njim i sa njegovom majkom, okrivljeni nije išao ni na kakvo liječenje od zdravstvenih problema psihijatrijske prirode, ali da zna da je okrivljeni koristio terapiju koja mu je bila propisana za te zdravstvene probleme.

Prilikom saslušanja na glavnom pretresu održanom dana 26.01.2023. godine, oštećeni-svjedok D.M. je ponovio svoj iskaz i izjašnjenje dato na zapisniku o saslušanju pred VDT-om u Podgorici Kti.br.62/22 od 05.07.2022.godine, dok je u odgovorima na postavljena pitanja naveo da nema saznanja o tome da su se njegova pokojna majka i okrivljeni noć prije predmetnog događaja sreli u gradu i da su imali bilo kakvu komunikaciju, te da po njegovim saznanjima oštećena sa okrivljenim nije imala nikakvu komunikaciju u periodu od deset mjeseci prije kritičnog dana, odnosno od razvoda njihovog njihovog braka i dodao da mu je poznato da su nakon kritičnog događaja službenici Uprave policije CG pregledali mobilni telefon koji je koristila njegova majka i u istom nijesu pronašli bilo kakvu komunikaciju sa okrivljenim, pogotovo ne komunikaciju koja bi mogla ukazivati da postoji opasnost da će se desiti to što se kritičnom prilikom desilo. U odgovorima na pitanja postavljena na glavnom pretresu naveo je i da je, koliko se sjeća, u periodu od mjesec dana nakon razvoda braka okrivljenog i oštećene, okrivljeni živio u njihovom stanu, u istom domaćinstvu sa njim i njegovom majkom-oštećeno P.B. i on je ponašanje okrivljenog prema njemu i njegovoj majci u tom periodu opisao kao normalno, te da je to trajalo dok okrivljeni jednog dana nije odlučio da spakuje svoje stvari i ode iz tog stana.

Svjedok N. S. u svom iskazu datom u postupku istrage, na zapisniku o saslušanju pred VDT-om u Podgorici Kti.br. 62/22 od 05.07.2012. godine, naveo je da je komšija sa oštećenom, sada pokojnom B. P.i njenim sinom D. M., da se njegov stan nalazi u istoj zgradi, i to na I spratu, a stan oštećenih na II spratu, da na svakom spratu te zgrade ima po tri stana, a da je njegov stan u sredini I sprata, a stan oštećenih prvi po redu na II spratu. Naveo je i da je veće prije kritičnog događaja gledao nešto na Youtube-u i kritičnog jutra se probudio negdje oko 05:30 časova, sa namjerom da nastavi da gleda to što je prethodne večeri gledao i nekih desetak minuta nakon što je nastavio sa gledanjem te emisije čuo je neku galamu i udar metala od metal, a zatim čuo i vrisku, nakon čega je izašao ispred svog stana i vidio okrivljenog R. B., kojeg dobro poznaje, kako pretrčava ulicu ispred te stambene zgrade sa puškom u ruci, za koju pušku misli da se radi o karabinu (jer je u pitanju bila puška sa jednom cijevi i drvenim kundakom), zatim vidio kako okrivljeni ubacuje pušku u jedno tamno plavo vozilo i sjeda u to vozilo i istim odlazi prema Kotoru. Nakon toga je na čas zastao, a zatim se popeo na II sprat,

gdje je vidio jednu komšinicu iz susjednog stana i u tome je oštećeni D. M. otvorio vrata od stana oštećenih, a on ušao u taj stan i u istom vidio oštećenu P. B. u klečećem položaju, glavom oslonjenom na krevet, pri čemu joj je iz glave i tijela tekla krv i tada oštećenom D.M. sugerisao da je ne pomjeraju dok ne dođu pripadnici službe Hitne medicinske pomoći, da ne bi pomjeranjem oštećene nešto gore prouzrokovali, ali kada su pripadnici službe Hitne medicinske pomoći došli u taj stan, mogli su samo da konstatuju smrt oštećene. Ubrzo zatim u taj stan su došla i dva policajca, kojima je on kazao gdje okrivljeni R. B. posjeduje kuće, ali je njima neko od njihovih kolega preko radio veze javio da se okrivljeni u međuvremenu već predao službenicima Uprave policije CG. U odgovorima na pitanja postavljena na tom saslušanju imenovani svjedok je naveo da je osim zvukova koje je opisao, čuo i zvuk pucnja i objasnio da bi u slučaju da su kritičnom prilikom na njegovom stanu bila otvorena vrata sa južne strane, on sigurno čuo i riječi i pucanj, a da je, pošto su ta vrata bila zatvorena on čuo zvuk koji je bio prigušen i nerazgovjetan. Naveo je i da je, po njegovoj procjeni ta galama i gungula koju je kritičnom prilikom čuo, trajala ne više od jedan minut i da je čuo daje okrivljeni, kada ga je on vidio sa puškom u ruci, ispred zgrade, a prije ulaska u svoje vozilo, izgovorio riječi: „Jebem ti kurvo majku!" ili „majku kurvu", ili nešto u tom smislu i dodao da okrivljenog R. B. poznaje još kad je okrivljeni bio dječak, da zna da je okrivljeni igrao fudbal, a zna i da se isti liječio od duševnih bolesti, a takođe mu je poznato nekoliko situacija u kojima je oštećena P.B. reagovala u odnosu na okrivljenog kada bi isti imao neke napade, te da je ona nastojala da okrivljeni stalno bude pod terapijom, a da misli da je i oštećena imala nekih psihičkih problema i da misli da su se njih dvoje upoznali vjerovatno kod ljekara psihijatra, ali da takođe zna da dok su okrivljeni i oštećena živjeli zajedno nijesu imali probleme koji bi ukazivali na nasilje ili nešto slično tome.

Prilikom saslušanja na glavnom pretresu održanom dana 26.01.2023. godine, imenovani svjedok je ponovio svoj iskaz dat na u postupku istrage, na zapisniku o saslušanju pred VDT Podgorica Kti.br.62/22 od 05.07.2022.godine, dok je u odgovorima na postavljena pitanja naveo da je njegov utisak kada je vidio okrivljenog kako izlazi iz zgrade i ide ka svom vozilu noseći pušku u ruci i čuo da izgovara riječi koje je prethodno naveo u, da je okrivljeni bio vidno zadovoljan tim, kako se izrazio „poslom koji je obavio“ i vidio da je okrivljeni stavio pušku u svoje vozilo, zatim sjeo u to vozilo i sa istim otišao u pravcu OŠ „M. V.“. Dalje je naveo da je njegovo zapažanje kao komšije, za vrijeme dok su okrivljeni R. B. i oštećena P. B. bili u braku, da je taj njihov brak funkcionisao tako što se oštećena P.B. prema okrivljenom bila postavila maltene kao majka, odnosno da je brinula o njemu i da je vodila računa da okrivljeni uredno uzima terapiju koja mu je bila potrebna zbog psihičkih problema koje je imao, tako da je okrivljeni imao svu njenu pažnju i on nikada nije primijetio da je u tom periodu dok su živjeli u braku okrivljeni prema oštećenoj P. B. bio agresivan, niti da je bio agresivan prema njemu ili nekom drugom od ljudi iz njihovog komšiluka. Takođe, kao karakterističnu situaciju iz tog perioda, opisao je događaj kada je bio jedan veliki skup u dvorani P., za vrijeme kojeg skupa je okrivljeni odjednom osjetio da ne može tu više da bude i tada je oštećena P. B. to primijetila i njega i ostale komšije koje su bile prisutne na tom skupu pozvala da joj pomognu da okrivljenog R. B. izvedu iz te dvorane. U odgovorima na pitanja postavljena na glavnom pretresu imenovani svjedok je naveo i da od razvoda braka okrivljenog B. R. i oštećene P. B., on nikada nije vidio da okrivljeni dolazi u stan u kojem su živjeli oštećena i njen sin D. M. i koliko je njemu poznato oni u tom periodu nisu imali nikakav kontakt. Takođe, pojasnio je da je mjesto na kojem se nalazio na terasi svog stana u momentu kada je vidio okrivljenog kako ulazi u svoje parkirano vozilo sa puškom u ruci, od mjesta na kojem je to vozilo bilo parkirano, udaljeno oko šest metara vazdušne linije, a da se radi o toj udaljenosti procjenio je na osnovu toga što se njegov stan nalazi na prvom spratu zgrade, ispred zgrade se nalazi trotoar koji je širine oko dva metra, a između trotoara i mjesta na kojem je bilo parkirano vozilo okrivljenog kolovoz ulice koji je po njegovoj procjeni širok oko četiri metra, te da od tog mjesta na njegovoj terasi na kojem je kritičnom prilikom stajao do mjesta na kojem se nalazilo parkirano vozilo okrivljenog ne postoji nikakva fizička prepreka u vidu npr. drveta ili stuba rasvjete, koja bi mu onemogućavala da nesmetano vidi i čuje to što je opazio kritičnog jutra. Po njegovoj procjeni od momenta

kada je čuo taj prvi zvuk udara metala do momenta kada je izašao na terasu svog stana i vidio okrivljenog da pretrčava ulicu, ubacuje pušku u svoje vozilo i zatim sjeda u vozilo, prošlo je po njegovoj slobodnoj procjeni oko jedan ipo minut i objasnio da je odmah nakon što je čuo taj zvuk on prvo otišao do prozora svog stana, gdje je jedno vrijeme gledao kroz prozor na prostor ispred zgrade i zatim otišao na balkon, odnosno terasu i vidio ovo što je prethodno naveo u svom iskazu.

U zapisniku o uviđaju Uprave policije CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3364/4 od 27.06.2022.godine i zapisniku o uviđaju VDT-a u Podgorici Ktr.br. 412/22 od 27.06.2022. godine, navedeno je da su isti sačinjeni od strane ovlaštenog policijskog službenika CB Herceg Novi, Stanica kriminalističke policije, odnosno postupajućeg državnog tužioca u VDT-u u Podgorici dana 27.06.2022. godine, u ulicibroj 4, stan broj 7 u Herceg Novom, povodom prijave da je u ulici lice R. B. iz vatrenog oružja lišio života svoju bivšu suprugu P. B., da je o tom događaju upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici S.A., koji je ovlastio policijske službenike CB Herceg Novi da otpočnu vršenje uviđaja do njegovog dolaska, da je taj uviđaj započet danju 27.06.2022 godine, u 06:30 časova; da su postupajući policijski službenici CB Herceg Novi dolaskom na lice mjesta, koje je bilo obezbijeđeno od strane policijskih službenika CB Herceg Novi zatekli otvorena ulazna vrata prethodno navedenog stana, sa ključem koji ima plavi privezak i koji se nalazio sa unutrašnje strane vrata i jezičak brave u položaju otključano; da je raspored prostorija tog stana takav da se ulaskom u unutrašnjost stana dolazi do hodnika, da je prostorija koja se nalazi sa desne strane od ulaznih vrata kuhinja sa trepezarijom, na kojoj je prozor bio širom otvoren; da se lijevo od ulaznih vrata nalazi kupatilo i da u navedenim prostorijama nijesu uočeni tragovi crvene boje nalik na krv; da su dvije prostorije koje se nalaze gledano pravo od ulaznih vrata stana spavaće sobe, od kojih je jedna na lijevoj, a druga na desnoj strani i u iste se ulazi prolaskom kroz hodnik stana; da je u spavaćoj sobi koja se nalazi desno, gledano od ulaznih vrata nalazio namještaj i garderoba i da se iz te prostorije stana izlazi na balkon kroz balkonska vrata, te da u toj spavaćoj sobi nijesu uočeni tragovi crvene boje nalik na krv. U ovom zapisniku o uviđaju je navedeno i da je pregledom stana u spavaćoj sobi koja se nalazi sa lijeve strane, gledano pravo od ulaznih vrata, zatečen trag broj 1-beživotno žensko tijelo P.B., koje se nalazilo između drvenog kreveta sa jedne strane i ormara sa druge strane, u ležećem položaju na parketu, pri čemu je oštećena prednjim dijelom tijela bila prema podu, sa savijenim rukama ispod tijela, kao i savijenim nogama u koljenima, da je oštećena ma sebi je imala teget spavaćicu sa bijelim kružićima, rozi ženski veš i traku kojom joj je bila zavezana kosa, da je ispod glave oštećene zatičen trag broj 4-tragove crvene boje (lokvu) tečnosti nalik na krv, kao i oko tijela veci broj crvenih mrlja nalik na krv, da je pregledmo te prostorije uočen i trag broj 2-čaura nepoznatog kalibra, prije beživotnog tijela oštećene, kao i trag broj 3-čaura nepoznatog kalibra, iza beživotnog tijela oštećene bliže balkonskim vratima, koja su bila otvorena, da je u ćošku te spavaće sobe, na stolu, zatečena pegla, koja je bila uspravljena, sa utikačem uključenom u strujnu utičnicu, a da na ormaru koji se u toj spavaćoj sobi nalazi sa desne strane, gledano od vrata te sobe, i to na bočnoj strani, tačnije vratima ormara, uočen trag broj 5-veći broj tragova mlazeva crvene boje nalik na krv (prskotine). U tom zapisniku je konstatovano je i da je uviđaj nastavljen u 10:00 časova u prisustvu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici S. A., koji je u nastavku rukovodio uviđajem i da su sa lica mjesta izuzeti sljedeći tragovi: trag br. 1 - beživotno žensko tijelo pokojne P.B.radi obdukcije; trag broj 2- čaura nepoznatog kalibra; trag broj 3- čaura nepoznatog kalibra; trag broj 4 /1 -bris iz tamno crvene mrlje nalik na krv izuzet iz traga br.4; trag.br.6 -izuzeta spavaćica-haljina sa tijela oštećene P.B.; trag broj 8-SEM stubići sa ruku počivše P. B.; kao i da su naknadno izuzeti trag broj 7- izuzeta majica bijele boje veličine M, sa više natpisa "LEGEA" sa okrivljenog R.B., trag broj 9- SEM stubići sa ruku D. M., sina počivše B. P.,trag broj 10- SEM stubići sa ruku okrivljenog R. B., kao i da su lice mjesta i širi izgled lica mjesta fotografisani i da je sačinjen fotoelaborat, kao i skica lica mjesta, koji su sastavni dio ovog zapisnika i da je uviđaj završen dana 27.06.2022 .godine u 11,00 časova.

U izvještaju Uprave policije CG CB Herceg Novi o uzorkovanju tragova sa lica mjesta broj knjige uviđaja Ku.199/22 od 27.06.2022.godine, navedeno je da je isti sačinjen od strane kriminalističkog tehničara Uprave policije CG CB Herceg Novi, dana 27.06.2022. godine, prilikom vršenja uviđaja u ulici, broj 4, u stanu broj 7 u Herceg Novom, i da su na mjestu događaja pronađeni sljedeći tragovi: trag br. 1 - leš oštećene P.B.; trag broj 2- čaura nepoznatog kalibra; trag broj 3- čaura nepoznatog kalibra; trag broj 4-mrlje crvene boje nalik na krv pronađene na podu u blizini i ispod leša P. B., trag broj 4 /1 -bris iz tamno crvene mrlje nalik na krv izuzet iz traga br.4; trag broj 5- mrlje crvene boje nalik na krv pronađene na vratima ormara u blizini leša P. B., trag br.6 - haljina plave boje sa bijelim krugovima skinuta sa leša P. B.; a da su na drugim mjestima, dakle mimo lica mjesta, izuzeti trag broj 7 - majica bijele boje veličine M, sa više natpisa "LEGEA" skinuta sa osumnjičenog R.B., u prostorijama CB Herceg Novi, trag broj 8-GSR uzorci sa ruku oštećene P.B. , trag broj 9-GSR uzorci sa ruku D. M., trag broj 10-GSR uzorci sa ruku osumnjičenog R. B..

Konstatacije iz navedenih zapisnika o uviđaju prikazane su na ukupno 19 fotografija u fotodokumentaciji Uprave policije CG CB Herceg Novi br. 199/22 od 27.06.2022.godine, na kojima je prikazan širi i bliži izgled lica mjesta i materijalnih tragova pronađenih i izuzetih na licu mjesta prilikom vršenja uviđaja, kao i u situacionom planu-skici lica mjesta, koja je sačinjena od strane službenika Uprave policije CG CB Herceg Novi prilikom vršenja uviđaja.

U ljekarskom izvještaju JZU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć CG broj 1037 od 27.06.2022.godine, navedeno je da je ta služba poziv za pružanje pomoći dobila dana 27.06.2022.godine, u 05:42 časova i da ja zatim u 05:49 časova, ekipa te službe došla u stan oštećene P. B., lociran u Herceg Novom, na adresi ... broj 4 i da je od strane ljekara te službe dr S. M. P.-specijaliste urgentne medicine, konstatovana smrt oštećene P. B., odnosno da je ista ubijena vatrenim oružjem.

U službenoj zabilješci Uprave policije CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3365 od 27.06.2022.godine, navedeno je da je ista sačinjena od strane policijskih službenika

T.M., D. N. i D. M., povodom toga što je dana 27.06.2022.godine, u 05:55 časova, dežurnoj službi CB Herceg Novi, lice N. S., telefonskim putem, prijavio da je u stambenoj zgradi koja se nalazi u Herceg Novom, na adresi, okrivljeni R. B., upotrebom vatrenog oružja lišio života svoju bivšu suprugu P.B. i pored ostalog, konstatovano da je tog istog dana, u 06:05 časova, u službene prostorije CB Herceg Novi pristupio okrivljeni R.B., nakon čega je isti lišen slobode od strane policijskih službenika CB Herceg Novi.

U zapisniku o uviđaju Uprave policije CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3364/4 od 27.06.2022.godine, navedeno je da je isti sačinjen od strane ovlašćenog policijskog službenika CB Herceg Novi, Stanica kriminalističke policije, dana 27.06.2022. godine, povodom pronalaska vatrenog oružja-puške kojom je okrivljeni R.B. lišio života svoju bivšu suprugu oštećenu P. B.; da je taj uviđaj od strane policijskih službenika CB Herceg Novi obavljen po ovlašćenu postupajućeg državnog tužioca u VDT-u u Podgorici, na licu mjesta II, u naselju S.-opština Hreceg Novi; da je uviđaj započet dana 27.06.2022 godine, danju u 11:15 časova, da je uže lice mjesta vršenja uviđaja ostava (podrum), koja se nalazi na prvom nivou trospratne kuće, koja je vlasništvo okrivljenog R. B. i koja je locirana na adresi S. i M.59, opština Herceg Novi; da su postupajući policijski službenici po dolaskom na to lice mjesta, koje je bilo obezbijeđeno od strane policijskih službenika CB Herceg Novi zatekli zatvorena vrata kuće, koja su dobrovoljno otvorena od strane okrivljenog R. B., a koji je

prethodno uzeo ključ koji je bio sakriven ispod jedne cigle, koja se nalazila sa desne strane, neposredno do ulaznih vrata; da je po ulasku u unutrašnjost te prostorije-ostave, kroz vrata iste, u unutrašnjosti zatečen veliki broj stvari koje su vlasništvo okrivljenog R. B., a među kojim stvarima su bili razni građevinski i baštenski alati i da je, po dobrovoljnom pokazivanju od strane okrivljenog R. B., u ćošku te prostorije, na mjestu gdje se odlaže alat, uočena puška kalibra 22. Kragujevac M-56, serijskog broja, koja je bila prislonjena uz zid. U tom zapisniku je konstatovano i da su prilikom vršenja uviđaja izuzeti sljedeći tragovi: trag br.1- puška kalibra 22, Kragujevac M-56, serijskog broja K946 sa drvenim kundakom i trag br. 2-čaura NN kalibra, zatečena u zatvaraču prethodno navedene puške, kao i da je lice mjesta fotografisano i kriminalistički tehnički obrađeno i da je sačinjen je fotoelaborat lica mjesta, koji je sastavni dio predmetnog zapisnika.

U izvještaju Uprave policije CG CB Herceg Novi o uzorkovanju tragova sa lica mjesta, broj knjige uviđaja Ku:200/22 od 27.06.2022. godine, navedeno je da je isti sačinjen od strane kriminalističkog tehničara CB Herceg Novi, dana 27.06.2022. godine u Herceg Novom, na adresi S. i M. 59 i da su na mjestu vršenja uviđaja pronađeni sljedeći tragovi: trag br. 1-puška kalibra 22, Kragujevac M-57, serijskog broja i trag br.2-čaura nepoznatog kalibra, pronađena u navedenoj pušci.

Konstatacije iz navedenog zapisnika o uviđaju prikazane su na ukupno 6 fotografija u fotodokumentaciji Uprave policije CG CB Herceg Novi br. 200/22 od 27.06.2022.godine, na kojima je prikazan širi i bliži izgled lica mjesta i materijalnih tragova pronađenih i izuzetih na licu mjesta prilikom vršenja tog uviđaja.

U izvještaju Uprave policije CG o uzorkovanju tragova sa lica mjesta broj knjige uviđaja Ku.201/22 od 27.06.2022.godine, navedeno je da je isti sačinjen od strane kriminalističkog tehničara CB Herceg Novi, dana 27.06.2022. godine, povodom pronalaska putničkog motornog vozila marke VW Polo registarskih oznaka, koje je koristio okrivljeni R. B., te da su sa tog vozila, koje je pronađeno u ulici Put narodnih heroja u Igalu, pronađeni i uzorkovani sljedeći tragovi: trag br. 1- putničko motorno vozilo marke VW Polo, registarskih oznaka ..., trag br.2- DNK bris sa ručice za otvaranje prednjih vozačevih vrata tog vozila, trag br. 3- DNK bris sa podizača stakala prednjih vozačevih vrata navedenog vozila, trag br.4- DNK bris sa ručice pokazivača pravca i svjetala, trag br.5- DNK bris sa ručne kočnice, trag br.6- folija za uzorkovanje prisustva barutnih čestica sa sjedišta vozača sjedalni dio, trag br.7- folija za uzorkovanje prisustva barutnih čestica sa sjedišta vozača naslon, trag br.8- folija za uzorkovanje prisustva barutnih čestica sa sjedišta suvozača sjedalni dio, trag br.9- folija za uzorkovanje prisustva barutnih čestica sa sjedišta suvozača naslon, trag br.10- folija za uzorkovanje prisustva barutnih čestica sa ručice menjača vozila, trag br.11- folija za uzorkovanje prisustva barutnih čestica sa upravljača vozila.

U fotodokumentaciji Uprave policije CG CB Herceg Novi br. 201/22, koja je sačinjena dana 27.06.2022. godine, povodom pronalaska putničkog motornog vozila marke VW Polo, registarskih oznaka ..., sa kojim se osumnjičeni R. B.prevezao nakon izvršenja krivičnog djela, nalaze se 3 fotografije, pri čemu je na prvoj fotografiji prikazan izgled putničkog motornog vozila marke VW Polo registarskih oznaka .AS, na drugoj fotografiji je prikazan bliži izgled navedenog vozila, a na trećoj fotografiji su prikazane pozicije sa kojih su uzeti DNK brisevi i pozicije sa kojih su, sa mjesta u unutrašnjosti vozila, uzete folije za uzorkovanje prisustva barutnih čestica.

U izvještaju Uprave policije CG CB Herceg Novi o uzorkovanju tragova sa lica mjesta broj knjige uviđaja Ku.202/22 od 27.06.2022.godine, povodom ostavljenih pisama po kazivanju R. B., koji je nakon lišenja slobode pokazao mjesto u svojoj kući gdje se nalaze pisma koja je on navodno pisao prije izvršenja krivičnog djela, navedeno je da su nađeni tragovi označeni kao trag br.1-pismo za B. R., trag br.2- pismo za I. V., trag br.3-puška nepoznate marke i seriskog broja.

U fotodokumentaciji Uprave policije CG CB Herceg Novi br. 202/22, koja je sačinjena dana 27.06.2022. godine, povodom pronalaska pisama po kazivanju okrivljenog R. B. u njegovoj kući, nalazi se ukupno 10 fotografija, i to: fotografija 1-na kojoj je prikazana kuća okrivljenog R.B.u mjestu S.-opština Herceg Novi, fotografija 2-na kojoj je prikazan okrivljeni R.B. kako pokazuje na ostavljena pisma, fotografija 3- na kojoj je prikazan izgled ostavljenih pisama i fotografije 4, 5, 6, 7 i 8 – na kojima je prikazan bliži izgled pisama, fotografija 9 – na kojoj je prikazan okrivljeni R.B. kako pokazuje na pušku okačenu na zid kuće i fotografija broj 10 - na kojoj je prikazan bliži izgled te puške nepoznate marke i serijskog broja okačene na zid kuće okrivljenog.

Uvidom u pismo koje je dana 27.06.2022.godine, pronadjeno u kući okrivljenog R. B., a koje je naslovljeno: „za I.V. T.“ što je ispisano na poledjini tog pisma, utvrđeno je da je to pismo ispisano na papiru koji je istrgnut iz nekog bloka i u kojem u gornjem desnom uglu stoji odštampan logo i natpis: „Biro conto stamparija“, da je u lijevom gornjem uglu tog papira ispisano rukopisom „26.06.2022.godine S.“ i da je sadržina tog pisma sledeća: „Draga I. do tebe mi je puno stalo. Imao sam dogovor sa bivšom ženom da hoće da živi sama bez muškarca u životu, međutim čujem priče i sam sam se uvjerio da je pogazila taj dogovor. Zaboljelo me mnogo, taman sam se sa tobom našao i osjetio da je to to. Prije petnaestak godina sam prevashodno zbog djece odlučio da ne ubijem njihovu majku iako je pošla sa mojim dobrim prijateljem... Sum sumarum ako ovo čitaš želim ti sve naj bolje neka te Bog čuva!“ i u potpisu: „R. B.“

Uvidom u pismo koje je dana 27.06.2022.godine, pronadjeno u kući okrivljenog R. B., a koje je naslovljeno: „za B. R.“ što je ispisano na poledjini prve strane tog pisma, utvrđeno je da je to pismo ispisano na dva papira koji su istrgnuti iz nekog bloka i u kojem u gornjem desnom uglu prve strane stoji odštampan logo i natpis: „Biro conto stamparija“, da je u lijevom gornjem uglu tog papira ispisano rukopisom „27.06.2022.godine S.“ i da je sadržina tog pisma sledeća: „Brate moj, pišem ti ovo jer ne mogu više da izdržim. Imao sam dogovor sa B. rekla je da će da živi sama bez nekog muškarca u životu. Ja sam to ispoštovao i otišao. Međutim po K.čujem da se vaćari sa nekim mlađim momkom. To me pogodilo iako imam I. do koje mi je puno stalo, ali ne mogu preći preko toga. Molim te da ko i do sad pripaziš D. i S. bez obzira oću li ja biti živ ili mrtav! Još te molim da ne zapustite kuću na selo. Boli me ovo već duže vremena ja sam trpeći ali ovo je jače. Sudbina kleta, od djetinjstva smo nesretni, ja mjesto tebe u „D.“ ti mjesto mene u „S.“. Jebiga karma neka loša ko zna od kog pretka ili to jednostavno je tok vremena. Da ste mi zdravo svi! Čuvaj ove moje piliće, oni su već svoji ljudi ali treba im autoritet i savjet. Pomozi S.da onaj mali stan preuzme jer struja nije reg. pa da se to legalizuje. D. će srediti potkrovlje dogovorili smo se ja i on. Neka vas Bog čuva!!!“ i u potpisu „R. B.“

U zapisniku Uprave policije CG CB Herceg Novi o izvršenoj kontroli prisustva alkohola u organizmu okrivljenog R.B.broj 0242721 sačinjenog dana 27.06.2022.godine, koji su sačinili ovlašćeni policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije CG CB Herceg Novi, navedeno je da nakon

završenog ispitavanja uređajem marke Alko-ulant, tip 6620 plus, serijskog broja 0421824, koje je obavljeno navedenog dana u 06:52h, konstatovano da je okrivljeni R.B. imao 0,41 g/kg alkohola u organizmu, i da je tu vrijednost sa alkometra očitao i sam okrivljeni, te da je okrivljeni ovaj zapisnik o alkotestiranju potpisao bez primjedbi.

U izvještaju KCCG o analizi alkohola u krvi okrivljenog R. B. broj 1088 od 26.07.2022.godine, navedeno je da je od okrivljenog krv na analizu uzeta dana 27.06.2022.godine u 12:45h i da je analizom uzetog uzorka ustanovljeno da okrivljeni nije imao alkohola u krvi, odnosno da je vrijednost koncentracije apsolutnog alkohola u uzetom uzorku krvi okrivljenog bila 0,00 promila.

U izvještaju o analizi alkohola u krvi koji je sačinjen od strane KCCG Odjeljenja za sudsku medicinu S.br.106/22 od 27.06.2022.godine, navedeno je da je u uzorku krvi i urina, koji su od oštećene P. B. uzeti prilikom vršenja obdukcije nije nađeno prisustvo apsolutnog alkohola u krvi i urinu, kao i da analizom TST-a nije nađeno prisustvo apsolutnog alkohola.

U izvještaju tzv. skrining testova na psihoaktivne supstance u urinu, koji je sačinjen od strane KCCG dana 28.06.2022.godine, navedeno je da su rezultati uzorci oštećene P. B. na PAS, negativni na kokain (COC), amfetamin (AMF), metamfetamin(MET), marihuana (THC), ekstazi (MDMA), metadon (MTD), opijati (OPI), barbiturati (BAR)i triciklični antidepresivi (TCA), dok je pozitivan na benzodiazepin (BZO).

U potvrdi Uprave policije CG CB Herceg Novi o vraćanju privremeno oduzetih predmeta broj 18-03-1 br. 215/22-3617/2 od 28.06.2022. godine, navedeno je da je toga dana ovlašćeni policijski službenik CB Herceg Novi putničko motorno vozilo marke VW Polo, registarskih oznaka ... i ključ od tog vozila sa privjescima i 5 drugih različitih ključeva, vratio licu J. D., JMB 0903978245021 i da je tu potvrdu J.D.potpisala bez primjedbi.

U izvještaju Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju prisustva GSR čestica br.1671/22 od 08.07.2022. godine, navedeno je da je Forenzičkom centru Uprave policije CG, dana 01.05.2022.godine, od strane CB Herceg Novi dostavljeno šest "SEM" stubića, pomoću kojih su izuzeti eventualni tragovi pucanja (uzorci), i to: sa šaka oštećene P.B., dana 27.06.2022. godine u 08:00 časova, sa šaka D. M., dana 27.06.2022. godine u 09:00 časova i sa šaka okrivljenog R.B., dana 27.06.2022. godine u 07:00 časova, na analizu za utvrđivanje prisustva, odnosno neprisustva, GSR čestica. Nakon završene GSR analize površina "SEM stubića" pomoću kojih su izuzeti eventualni tragovi pucanja sa šaka okrivljenog R.B., na „SEM stubiću“ izuzetom sa desne šake okrivljenog pronađen je mali broj karakterističnih GSR čestica, hemijskog sastava PbSbBa, dok na stubiću izuzetom sa lijeve šake okrivljenog nijesu pronađene karakteristične GSR čestice. U ovom izvještaju o vještačenju navedeno je i da je nakon završene GSR analize površina "SEM stubića" pomoću kojih su izuzeti eventualni tragovi pucanja sa šaka oštećene P. B., na stubićima izuzetim sa desne i lijeve šake oštećene pronađen veliki broj karakterističnih GSR čestica, hemijskog sastava PhSbBa dok nakon završene GSR analize površina "SEM stubića", pomoću kojih su izuzeti eventualni tragovi sa šaka oštećenog D. M., nijesu pronađene karakteristične GSR čestice. U zaključku ovog izvještaja o vještačenju je navedeno da prisustvo karakterističnih GSR čestica na desnoj šaci okrivljenog R. B. i na šakama oštećene P. B., ukazuje na mogućnost da su isti bili povezani sa procesom opaljenja iz vatrenog oružja, dok neprisustvo karakterističnih

GSR čestica na šakama oštećenog D. M., ukazuje da se ne može pretpostaviti mogućnost da je isti bio povezan sa procesom opaljenja iz vatrenog oružja.

U izvještaju Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju prisustva barutnih čestica br.1672/22 od 11.07.2022.godine, navedeno je da je Forenzičkom centru dana 01.07.2022 godine, od strane CB Herceg Novi, na vještačenje dostavljena majica kratkih rukava, koja je bila vlasništvo okrivljenog R.B. i spavaćica-haljina, koja je bila vlasništvo oštećene P.B., da je pregledom tog dostavljenog dokaznog materijala ustanovljeno da su navedeni odjevni predmeti, kao dokazni materijal, bili propisno upakovani i označeni; da su za potrebe vještačenja površine dostavljene majice kratkih rukava, bijele boje, marke Legea, veličine M, koja je bila vlasništvo okrivljenog R. B., kao i površine dostavljenje spavaćice-haljine, teget boje sa bijelim tačkicama, marke LCWACASUAL, veličine 2XL, koja je bila vlasništvo oštećene P. B., oblijepljene samoljepljivim folijama, koje se inače koriste za uzorkovanje barutnih čestica sa šaka lica koje je pucalo iz vatrenog oružja tzv.“parafinske rukavice”. Takođe je navedeno da su te samoljepljive folije, koje su izuzete sa površina predmetne garderobe, ispitane difenilaminskim testom i da je nakon izvršenih ispitivanja, na dostavljenoj majici kratkih rukava vlasništvo okrivljenog R. B., i to na prednjem donjem dijelu te majice, pronađeno prisustvo barutnih čestica u rasporedu i koncentraciji kao što se to vidi na fotografiji koja je sastavio dio tog nalaza i mišljenja, dok na dostavljenoj spavaćici-haljini koja je bila vlasništvo oštećene P. B., nije pronađeno prisustvo barutnih čestica, uz napomenu da je u okolini svih oštećenja na prednjoj strani spavaćice-haljine vlasništvo oštećene P. B. koja su konstatovana prilikom vještačenja daljine pucanja, pronađeno je prisustvo barutnih čestica, što je opisano u Izvještaju o vještačenju daljine pucanja broj 1673/22.

U izvještaju Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju daljine pucanja br.1673/22 od 11.07.2022. godine, navedeno je da je Forenzičkom centru Uprave policije CG dana 01.07.2022 godine, od strane CB Herceg Novi, dostavljena spavaćica-haljina koja je bila vlasništvo P. B., za analizu utvrđivanja daljine pucanja odnosno rastojanja usta cijevi od vatrenog oružja do oštećenja na istoj; da je makroskopskim pregledom dostavljene spavaćice-haljine, teget boje, sa bijelim tačkicama, marke LCW CASUAL, veličine 2XL, koja je bila vlasništvo oštećene P. B. i koja je dostavljena razrezana po desnom i lijevom ramenom dijelu, sa prednje strane primjećuju četiri oštećenja, veličina: 0,8cm, 5cm, 0,5cm i 0,6cm, koja su prikazana na fotografiji broj 1, koja je sastavni dio tog izvještaja; da se oko ovih oštećenja primjećuju tragovi osušene tečnosti tamno braon boje nalik na krv; da se sa zadnje strane te spavaćice-haljine, primjećuju dva oštećenja označena brojevima 5 i 6, veličine: 0,3cm i 0,4cm, koja su prikazana na fotografiji broj 2, koja je sastavni dio tog izvještaja i da se oko navedenih oštećenja primjećuju se tragovi osušene tečnosti tamno braon boje nalik na krv. U ovom izvještaju je navedeno i da je nakon izvršenih ispitivanja, u okolini gore pomenutih oštećenja na prednjoj strani spavaćice-haljine, koja je bila vlasništvo oštećene P. B., pronađeno prisustvo barutnih čestica u rasporedu i koncentraciji kao što je to dato na fotografiji broj 3, koja je sastavni dio ovog izvještaja, dok u okolini oštećenja na zadnjoj strani predmetne spavaćice-haljine, nije pronađeno prisustvo barutnih čestica. Navedeno je i da su prethodno opisana oštećenja na prednjoj strani spavaćice-haljine, koja je bila vlasništvo oštećene P. B., nastala od projektila iz vatrenog oružja, sa rastojanja usta cijevi od 150cm do istih.

Sud je izvještaje Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenjima prisustva GSR čestica, prisustva barutnih čestica i daljine pucanja, cijenio kao stručne, jasne, pravilne i zasnovane na pravilima struke i nauke, pa je iste u cjelosti prihvatio.

U Izvještaju Forenzičkog centra Uprave policije CG o trasološkom vještačenju br. 1674/22 od 18.07.2022. godine, navedeno je da je Forenzičkom centru Uprave policije CG, od strane CB Herceg Novi, na trasološko vještačenje dostavljena haljina-spavačica koja je bila vlasništvo oštećene P. B., koji odjevni predmet je, kao dokazni materijal, prilikom dostavljanja bio pravilno spakovan i obilježen, da se radilo o haljini marke LCWCASUAL, veličine xxl, plave boje, sa bijelim kružićima, koja je bila prerezana preko obje bretele, najverovatnije prilikom pružanja medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi, a koja oštećenja na bretelama su prikazana na fotografijama 1, 2, 3, 4, 5 i 6 koje su sastavni dio tog izvještaja. Takođe, u predmetnom izvještaju je navedeno i da se na prednjoj strani te haljine-spavačice uočavaju četiri mehanička oštećenja, i to: oštećenje na 65cm od donje ivice haljine i 22cm od desnog šava prednje i zadnje pole (prikazano na fotografijama broj 1 i 2, koje su sastavni dio ovog izvještaja), da je relativna veličina ovog mehaničkog oštećenja 0,8cm; oštećenje na 66cm od donje ivice haljine i 23cm od desnog šava prednje i zadnje pole (prikazano takođe na fotografijama broj 1 i 2, koje su sastavni dio ovog izvještaja), da je relativna veličina ovog mehaničkog oštećenja 0,5cm; oštećenje na 67cm od donje ivice haljine i 26cm od desnog šava prednje i zadnje pole (prikazano takođe na fotografijama broj 1 i 2, koje su sastavni dio ovog izvještaja), da je relativna veličina ovog mehaničkog oštećenja 0,5cm i oštećenje na 65cm od donje ivice haljine i 32cm od desnog šava prednje i zadnje pole (prikazano na fotografijama broj 1 i 3, koje su sastavni dio ovog izvještaja), da je relativna veličina ovog mehaničkog oštećenja 0,6cm, dok su se na prednjoj strani predmetne haljine uočavali tragovi osušene tečnosti tamno braon boje nalik na krv (prikazani na fotografiji broj 1). Nadalje, na zadnjoj strani predmetne haljine uočavaju se dva mehanička oštećenja i to: oštećenje na 57 cm od donje ivice haljine i 17cm od desnog šava prednje zadnje pole (prikazana na fotografijama broj 4 i 5), pri čemu je relativna veličina ovog mehaničkog oštećenja 0,4cm; oštećenje na 50 cm od donje ivice haljine i 14cm od desnog šava i prednje i zadnje pole (prikazano na fotografijama 4 i 6, koje su sastavni dio ovog izvještaja), a da je relativna veličina ovog mehaničkog oštećenja 0,3cm i da su se na zadnjoj strani predmetne haljine uočavali tragovi osušene tečnosti tamno braon boje, nalik na krv (prikazane na fotografiji broj 4.) U zaključku ovog izvještaja o trasološkom vještačenju je navedeno da sva prethodno opisana mehanička oštećenja na predmetnoj haljini oštećene P B, imaju karakteristike oštećenja nastalih dejstvom projektila ispaljenog iz vatrenog oružja.

U izvještaju Forenzičkog centra Uprave policije CG o DNK vještačenju br. 1669/22 od 05.08.2022. godine i fotodokumentaciji br. 1669/22 od 05.08.2022. godine koja je sastavni dio izvještaja o vještačenju, sačinjenom od strane vještaka forenzičke genetike K. S., navedeno je da je po naredbi postupajućeg državnog tužioca u VDT-u u Podgorici Kti.br.62/22 od 28.06.2022. godine, određeno DNK vještačenje vatrenog oružja-puške koja je označena kao trag br. 1 i brisa iz mrlje nalik na krv, koja je prilikom vršenja uviđaja u stanu oštećene označena kao trag br.4/1, pri čemu je dobijene DNK profile trebalo uporediti sa profilima oštećene P. B., JMB i okrivljenog R. B., JMB, kao i sa profilima iz baze DNK registra. U mišljenju predmetnog izvještaja o DNK vještačenju, navedeno je da se na osnovu izvršenih DNK analiza i bio-statističkog proračuna, može zaključiti sljedeće: na uzorku izuzetom sa drvenih djelova puške i metalne poluge na prednjem dijelu cijevi, koji je označen kao trag br. 1-puška kalibra 22, marke M-57, serijski broj K9460, utvrđeno prisustvo biološkog materijala od minimum dvije osobe, pri čemu rezultat DNK analize daje ekstremno jaku podršku hipotezi da je oštećena P. B.dominantni donor tog materijala, a umjereno jaku podršku hipotezi da je okrivljeni R. B. jedan od donora tog biološkog materijala; na uzorku izuzetom sa obarača puške - trag br. 1-puška kalibra 22, marke M-57, serijski broj, utvrđeno je prisustvo biološkog materijala od minimum jedne osobe, pri čemu rezultat DNK analize daje ekstremno jaku podršku hipotezi da je okrivljeni R. B. donor biološkog materijala, uz očitavanje samo jednog alela koji ne pripada njegovom referentnom DNK profilu i da je na tragu broj 4/1 – bris izuzet iz mrlje nalik na krv, koja je prilikom vršenja uviđaja zatečena u stanu

oštećene utvrđeno prisustvo krvi ljudskog porijekla, pri čemu rezultat DNK analize daje ekstremno jaku podršku hipotezi da ta krv potiče od oštećene P.B..

U izvještaju Forenzičkog centra Uprave policije CG o balističkom vještačenju br. 1670/22 od 08.08.2022. godine, navedeno je da su tom centru, po naredbi postupajućeg državnog tužioca u VDT-u u Podgorici dostavljeni na ispitivanje sljedeći predmeti: puška koja je kritičnog dana, od strane policijskih službenika CB Herceg Novi, pronađena i izuzeta iz kuće okrivljenog R. B., za koju pušku je prilikom tog vještačenja utvrđeno da je ista marke Crvena Zastava, model 56, kalibar .22 L.R. (5,6 mm), fabrički broj, (dok je broj na zatvaraču puške); da pri vrhu cijevi te puške postoji trag nepoznate materije svijetle boje, nalik na malter, da je predmetna puška tzv. "repetirka", i konstruktivno ne posjeduje magacin za municiju, tako da je, da bi se izvršilo ispaljenje projektila iz iste, potrebno metak smjestiti direktno u cijev puške. U tom izvještaju je također navedeno da su na vještačenje dostavljene i 3 čaure, koje su bile posebno upakovane i obilježene brojevima 2 i 3 (izuzete sa lica mjesta, odnosno iz stana oštećene) i br.2 (izuzeta sa lica mjesta na kojem je pronađena predmetna puška, dakle iz kuće okrivljenog) koja je u daljem tekstu izvještaja o vještačenju označena i tretirana kao 2/1 i da je prilikom vještačenja konstatovano da na dnu spornih dostavljenih čaura postoji oznaka: slovo "V" u trouglu, da se trag od ispaljenja nalazi na obodu dna čaure (tzv."ivično paljenje"), što je i karakteristika za ovaj kalibar i da su u okviru tih tragova ispaljenja na predmetnim čaurama formirane individualne karakteristike koje imaju identifikacionu vrijednost. Takođe, pored navedenog, Forenzičkom centru Uprave policije je na vještačenje dostavljen i projektil označen kao trag 1/1, koji je izvađen prilikom obdukcije iz tijela pokojne oštećene P.B., za koji projektil je prilikom vještačenja utvrđeno da je olovni, znatno deformisan na vrhu, da je geometrijskim i težinskim mjerenjem tog projektila utvrđeno da je isti težine 1,98gr i kalibra 22 LR. (5,6 mm), te da po njegovom nedeformisanom dijelu postoje tragovi od prolaska kroz ožljebljenu cijev vatrenog oružja, izraženi u vidu polja i žljebova i da su u okviru ovih opštih tragova formirane individualne karakteristike koje imaju identifikacionu vrijednost. U predmetnom izvještaju o balističkom vještačenju, i to u rezultatu i mišljenju tog izvještaja je navedeno da je predmetna puška koja je bila predmet vještačenja ispravna, da je iz predmetne puške pucano nakon čega njena cijev iste nije čišćena, ni podmazivana, da je spomi projektil, koji je prilikom obdukcije izvađen iz tijela oštećene i koji bio predmet vještačenja, kalibra .22 LR. (5,6 mm) i ispaljen je iz predmetne puške, da su sporne 3 čaure, koje su također bile predmet vještačenja, čaure kalibra .22 L.R. (5,6 mm) i ispaljene su iz predmetne puške (F-3 do F-8) i da je komparacijom probnih čaura i projektila ispaljenih iz predmetne puške sa čaurama i projektilima odgovarajućeg kalibra, koji potiču iz nerasvjetljenih krivičnih djela, nijesu pronađene podudarne individualne karakteristike koje nastaju prilikom ispaljenja iz vatrenog oružja.

Sud je prethodno interpretirane izvještaje Forenzičkog centra Uprave policije o trasološkom vještačenju, o DNK vještačenju i o balističkom vještačenju, cijenio kao stručne, jasne, pravilne i zasnovane na pravilima struke i nauke, pa je iste u cjelosti prihvatio.

U obdukcionom zapisniku KC CG S.br.106/22 od 04.07.2022. godine, koji je sačinjen u formi nalaza i mišljenja od strane vještaka sudske medicine dr Č.I.e, navedeno je da je smrt oštećene P.B. bila nasilna i da je nastupila usljed oštećenja za život važnih moždanih centara i iskrvarenja iz rascjepa pluća, sve duž kanala strijelnih rana nanesenih projektilima ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja; da je rana kod oštećene u lijevom slijepoočnom predjelu, opisana pod tačkom 3 nalaza (koja rana je opisana kao rana u lijevom slijepoočnom predjelu, na oko 7 cm ispod ravnog svoda tjemena i na oko 15 cm ulijevo od prednje srednje uzdužne linije glave, po obliku ovalna, rupičasta rana, prečnika oko 7 mm, neravnih, nagnječenih, krvlju podlivenih ivica i

strana, sa skoro koncentričnim nagnječnim prstenom, koja se kanalom nastavlja ka lobanjskoj duplji) ulazni otvor prostrijeline, koja se kanalom nastavlja kroz tkivo poglavine, lijevu slijepoočnu kost, tkivo velikog mozga, desnu slijepoočnu kost i završava se izlaznom ranom u desnom predušnom predjelu, opisanom pod tačkom 4 nalaza (koja rana je opisana kao rana u desnom predušnom predjelu, na oko 13 cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 12 cm udesno od prednje srednje uzdužne linije glave, po obliku cjepasta rana, promjera oko 0,5x0,2cm, neravnih, krvlju podlivenih i put upolje izvrnutih ivica i strana; da se prostor te rane otvara u potkožno meko tkivo, da je koža okoline opisane rane, u promjeru oko 5x5 cm, bila otečena, a koža u predjelu upolje od desnog oka, na površini oko 4x2 cm, tačkasto krvlju podlivena) i da je smjer kanala opisane rane slijeva u desno, od nazad unaprijed i odozgo naniže; da je rana kod oštećene u zadnjoj trećini tjemenog predjela, opisana pod tačkom 5 nalaza (koja rana je opisana kao rana u zadnjoj trećini tjemenog predjela, na oko 6 cm ispod ravni svoda tjemena i skoro u nivou zadnje uzdužne linije glave, ovalnog oblika, rupičasta rana, prečnika oko 7 mm, neravnih, nagnječenih, krvlju podlivenih ivica i strana, koja se kanalom nastavlja ka lobanjskoj duplji) ulazni otvor ustrijeline koja se kanalom nastavlja kroz tkivo poglavine, lijevu tjemenu kost, tkivo velikog mozga, lijevu polovinu čone kosti, gdje se na kraju kanala ustanovljava sivkasti dio projektila, opisan pod tačkom 6 nalaza i da je smjer kanala ove rane od unazad ka unaprijed. Nadalje, u zaključku ovog obdukcionog zapisnika navedeno je i da je rana u desnom dojkinom predjelu, opisana pod tačkom 7 nalaza (koja je opisana kao rana u desnom dojkinom predjelu, u gornjoj i unutrašnjoj četvrtini, na oko 37 cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 5 cm udesno od prednje srednje uzdužne linije tijela, ovalna, rupičasta rana, prečnika oko 7 mm, neravnih, nagnječenih, krvlju podlivenih ivica i strana, sa nagnječnim prstenom u spoljašnjem poluobimu, koja se kanalom nastavlja ka grudnoj duplji) ulazni otvor prostrijeline koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo, ulazi u grudnu duplju kroz II međurebarni prostor, nastavlja se kroz tkivo desnog plućnog krila, lomi VII desno rebro i završava se izlaznom ranom u desno lopatičnom predjelu, opisanom pod tačkom 8 nalaza (koja je opisana kao rana u desnom lopatičnom predjelu, na oko 36 cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 13cm udesno od zadnje srednje uzdužne linije tijela, cjepasta rana, promjera oko 1x0,5cm, neravnih, krvlju podlivenih i put upolje izvrnutih ivica i strana, koja predstavlja završni dio kanala rane opisane pod tačkom 7) pri čemu je smjer kanala ove rane slijeva udesno i od naprijed unazad; da je rana kod oštećene u lijevom dojkinom predjelu, opisana pod tačkom 9 nalaza (koja je opisana kao rana u lijevom dojkinom predjelu, u gornjoj i spoljašnjoj četvrtini, na oko 37 cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 9cm udesno od prednje srednje uzdužne linije tijela, prečnika oko 7mm, neravnih, nagnječenih, krvlju podlivenih ivica i strana, koja se kanalom nastavlja u potkožno meko tkivo) ulazni otvor prostrijeline, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo i završava se izlaznom ranom u lijevom dojkinom predjelu, opisanom pod tačkom 10 nalaza (koja je opisana kao rana u lijevom dojkinom predjelu, u gornjoj i unutrašnjoj četvrtini, na oko 37 cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 4 cm udesno od prednje srednje uzdužne linije tijela, promjera oko 0,7x0,4 cm, neravnih, krvlju podlivenih ivica i strana, koja predstavlja završni dio kanala rane opisane pod tačkom 9 nalaza, da se prostor te rane otvara u potkožno meko tkivo, uz opis da je koža između rana opisanih pod tačkama 9 i 10 nalaza krvlju podlivena, modrikasta), pri čemu je smjer kanala ove rane slijeva udesno i moguće je da je projektil koji je nanio ovu povredu nastavio svoje kretanje i nanio ranu opisanu prethodno pod tačkom 4 nalaza. U zaključku ovog nalaza i mišljenja navedeno je i da su povrede opisane pod tačkom 11. nalaza u vidu krvlju podlivene kože na prednjim stranama koljena, ovalno, u promjeru od po oko 5x4 cm, posljedica dejstva tupine mehaničke sile i iste su mogle nastati usljed pada i udara o tvrdu podlogu.

Prethodno navedene konstatacije i zaključci iz obdukcionog zapisnika S.br.106/22 od 04.07.2022.godine prikazane su u fotodokumentaciji S.br.106/22 od 04.07.2022. godine, koja je sačinjena prilikom obdukcije tijela oštećene P.B..

Sud je prethodno interpretirani obdukcioni izvještaj, sačinjen u formi nalaza i mišljenja od strane vještaka sudske medicine-obducenta dr Č. I., cijenio kao stručan, jasan, pravilan i zasnovan na pravilima struke i nauke.

Medicinska dokumentacija izdata od strane JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor matični broj istorije bolesti, koja glasi na ime okrivljenog R. B., je bila predmet vještačenja Komisije sudskih vještaka o stanju duševnog zdravlja okrivljenog R. B. i sadržina iste je elaborirana u okviru nalaza i mišljenja komisije, tako da sadržina te medicinske dokumentacije neće biti posebno interpretirana u obrazloženju ove presude.

U nalazu i mišljenju komisije sudskih vještaka o psihijatrijskom vještačenju okrivljenog R. B. br.62/22 od 26.09.2022.godine, koju komisiju su sačinjavali vještak neuropsihijatar prof. dr M.S., vještak psihijatar dr G. Ž. i vještak psiholog R.H., navedeno je da je ta komisija, na osnovu medicinske dokumentacije, neposrednog pregleda okrivljenog i svih podataka iz spisa predmeta, analizirala da li je kod okrivljenog u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila isključena ili smanjena uračunljivost usljed duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti, zaostalog duševnog razvoja ili druge teže društvene poremećenosti, da je komisija za potrebe izrade nalaza i mišljenja izvršila analizu cjelokupne medicinske dokumentacije izdate u period od 2005.godine do kritičnog dana na ime okrivljenog od strane JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota-Kotor i JZU Dom zdravlja o liječenju okrivljenog u tim zdravstvenim ustanovama od zdravstvenih problema psihijatrijske prirode i ustanovila da je u toj medicinskoj dokumentaciji navedeno da se okrivljeni u tim zdravstvenim ustanovama liječio od oboljenja koje je označeno dijagnozom F31.(psychocis affectiva bipolaris) i da je komisija mišljenja da se, prema toj raspoloživoj medicinskoj dokumentaciji, kod okrivljenog radilo o afektivnom poremećaju na psihotičnoj osnovi, koji je klinički bliže označen kao afektivna bipolarna psihoza, koja predstavlja trajnu duševnu bolest, koja se karakteriše fluktacijama raspoloženja, odnosno epizodama depresije koje se smjenjuju sa epizodama povišenog raspoloženja (euforičnog i hipomaničnog), da je test realnosti kod okrivljenog narušen i oslabljen uvid i kritični odnos, a globalni pad efikasnosti uzrokovan psihotičnim nivoom funkcionalnosti. Takođe, komisija je za potrebe izrade svog nalaza i mišljenja, obavila psihološko testiranje i neposredni psihijatrijski pregled okrivljenog i u svom mišljenju navedela da je okrivljeni R. B. osoba ispod prosječnih intelektualnih potencijala, da se kod okrivljenog primarno radi o afektivnom poremećaju na psihotičnoj osnovi, koji je klinički bliže označen kao afektivna bipolarna psihoza, da se radi o trajnoj duševnoj bolesti koja se karakteriše fluktuacijama raspoloženja, odnosno epizodama depresije koje se smenjuju sa epizodama povišenog raspoloženja (euforičnog, hipomaničnog) i da je ta duševna bolest hroničnog, progredijentnog toka; da su pogoršanje osnovne bolesti i epizodične promjene raspoloženja kod okrivljenog uslovljene, pored neredovne medikacije i povremenom upotrebom alkohola, koji generiše impulsivnost i smanjenu samokontrolu. Navedeno je i da je, po stanovištu komisije, krivično djelo kod okrivljenog psihopatološki motivisano afektom razdraženosti jakog intenziteta, koji je generisan opsesivnom precijenjenom ljubomorom, a struktura ličnosti okrivljenog se karakteriše površnim odnosom prema realnosti, oslabljenog je u uvida i kritičnosti, sa visokim stepenom napetosti i anksioznosti, sa nerazriješenim partnerskim relacijama, neadekvatnim objektnim relacijama, nepravilno izgrađenim sistemom vrijednosti i nejasnim difuznim socijalnim granicama, što u krajnjem rezultira emocionalno i sociološki nezrelim regresivnim ponašanjem i smanjenom mogućnošću samokontrole okrivljenog, a pogotovo u stresnim okolnostima kao što je prekid emotivne veze. U predmetnom mišljenju je navedeno i da u konkretnom slučaju komisija ne raspolaže podacima o provokativnom ponašanju oštećene u vrijeme izvršenja krivičnog djela, a da u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela okrivljeni nije ispoljavao manifestne simptome afektivne psihoze (manija ili depresija) i patološke ljubomore, te da se u spisima predmeta i tokom pregleda okrivljenog od strane članova komisije prezentuje i upotreba alkohola, a ako se ta

okolnost prihvatiti kao realna, imajući u vidu ponašanje okrivljenog, komisija cijeni da alkohol potencira impulsivno i agresivno vladanje okrivljenog u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela. U zaključku nalaza i mišljenja ove komisije vještaka je navedeno i da je u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela sposobnost shvatanja značaja djela i mogućnost upravljanja svojim postupcima kod okrivljenog bila bitno smanjena i predloženo je da se prema istom primijeni mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota u Kotoru, jer je komisija stanovišta da, ukoliko se okrivljeni ne bi liječio, zbog eventualnog pogoršanja osnovne bolesti u budućnosti, postoji visok stepen društvene opasnosti i ponavljanja krivičnog djela od strane okrivljenog.

Prilikom saslušanja na glavnom pretresu održanom dana 23.02.2023. godine, predstavnik komisije vještaka koja je obavila psihijatrijsko vještačenje okrivljenog-vještak neuropsihijatar prof. dr M.S., izjasnio se da u cjelosti ostaje pri nalazu i mišljenju koji je komisija dala u prethodnom postupku istrage pred VDT-om u Podgorici i dodao da je osnova nalaza i mišljenja komisije koji se odnosi na uračunljivost okrivljenog medicinska dokumentacija koja je citirana u nalazu i mišljenju, a odnosi se na višekratno liječenje okrivljenog u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota u Kotoru, u periodu od više godina, počev od 2005.godine, za vrijeme kojih liječenja okrivljenog je konstatovano da okrivljeni boluje od trajnog duševnog oboljenja u vidu bipolarnog afektivnog poremećaja. Objasnio je da se to duševno oboljenje karakteriše epizodama promjene raspoloženja u smislu manije povišenog raspoloženja i epizoda depresije, da u intervalu između tih epizoda osoba ne ispoljava manifestne simptome psihoze, kao i da je u konkretnom slučaju kod vještačenja uračunljivosti okrivljenog komisija imala u vidu ponašanje okrivljenog u vrijeme izvršenja krivičnog djela i nije našla elemente koji bi upućivali na manifestne simptome psihotičnog ponašanja okrivljenog u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela. Pojasnio je i da podatak da je kod okrivljenog analizom uzorka krvi uzetog nakon kritičnog događaja nađena alkoholemija u krvi 0,00 promila, nije ni bio osnov za mišljenje o uračunljivosti okrivljenog, već da je to samo podatak koji je naveden u nalazu i mišljenju na temelju iskaza okrivljenog. Naveo je i da je komisija prilikom vještačenja uračunljivosti okrivljenog našla da u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela okrivljeni nije ispoljavao manifestne simptome duševne bolesti, bez elemenata psihotičnog ponašanja, što je komisija ustanovila cijeneći i kazivanje sina oštećene P. B.e-D. M., koji je detaljno opisao ponašanje okrivljenog u vrijeme izvršenja krivičnog djela, tako da izvršenje predmetnog krivičnog djela od strane okrivljenog proizilazi iz poremećaja njegove ličnosti, a da samo izvršenje krivičnog djela ima niz racionalnih elemenata koji ne upućuju na promjenu svijesti okrivljenog i da su iz tog razloga, s obzirom na osnov da okrivljeni boluje od trajnog duševnog oboljenja, da je u prošlosti ispoljavao brojne epiozode pogoršanja manije ili depresije, članovi komisije smatrali da ima osnova za primjenu mjere bezbjednosti obaveznog liječenja prema okrivljenom, jer postoji opasnost, ukoliko se okrivljeni ne bi liječio, od ponavljanja krivičnog djela. U odgovorima na pitanja postavljena na glavnom pretresu imenovani predstavnik komisije vještaka je naveo i da, ako se može govoriti o nekom riziku koji navodi i okrivljeni, da je promijenio svoje ponašanje, koje ga je upućivalo na nevjerstvo bivše supruge sa gledanjem njene fotografije na društvenoj internet mreži Facebook, u tom pravcu, susretanje sa oštećenom noć prije kritičnog događaja, je imalo uticaja na afektivno stanje okrivljenog, koji je za to već imao osnov, jer je zapravo oštećenu kao bivšu suprugu doživljavao kao nevjernu.

Drugi predstavnik te komisije, vještak psihijatar prof. dr G. Ž., u odgovorima na pitanja postavljena na glavnom pretresu naveo je da se u konkretnom slučaju jasno može zaključiti da predmetno krivično djelo proizilazi iz osnovne bolesti okrivljenog u vidu afektivne psihoze, a koja se karakteriše cikličnim epizodama u vidu povremene depresije ili povremene hipomanije i manije, da je u konkretnom slučaju dugogodišnji uticaj osnovne duševne bolesti afektivne bipolarnе psihoze, kod okrivljenog dovelo do poremećaja više psihičkih

funkcija, a u konkretnom slučaju i neposredni pregled i medicinska dokumentacija i psihološko testiranje okrivljenog potvrđuje intelektualni pad po tipu granične inteligencije, a sama bolest upliviše i promjenu drugih psihičkih funkcija u smislu orijentacije, a u konkretnom, kod okrivljenog se mišljenje odvija na tzv. površnoj osnovi, neadekvatnih je ego granica, odnosno sistema vrijednosti, što takođe upliviše ponašanje okrivljenog da oštećenu doživljava, iako su bili razvedeni, kao sopstveni posjed i da on ima pravo na njen život i njeno ponašanje, odnosno da istu na izvjestan način mora kontrolisati, a što je posljedica osnovne duševne bolesti okrivljenog. Ovo njegovo ponašanje ima refleksiju u psihičkom smislu riječi, tako da kod okrivljenog dominira precijenjena ideja ljubomore, koja nema karakteristike patološke ljubomore, jer u slučaju da postoji patološka ljubomora, tada bi se moglo raditi o neuračunljivosti okrivljenog, odnosno njegovoj nemogućnosti da upravlja svojim postupcima i shvati značaj istih. Dakle, krivično djelo je psihopatološki motivisano afektom razdraženosti jakog inteziteta koji je generisan precijenjenom opsesivnom ljubomorom, a koje stanje proizilazi iz karakteroloških svojstava okrivljenog i njegove osnovne duševne bolesti, koja u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije imala manifestne simptome, kako je to navedeno u osnovnom nalazu i mišljenju. Kada se radi o simptomu ljubomore može se reći da je ljubomora prisutna i kod zdravih osoba, da je drugi stepen ljubomore precijenjena ljubomora, u kojoj nema karakteristika psihotične ljubomore, kao što je bilo u konkretnom slučaju kod okrivljenog, a da je treći stepen ljubomore psihotična ljubomora, koja ima psihotičnu simptomatologiju, počev od sumanutih ideja, pa nadalje nevjerstva, praćenja, bizarnog ponašanja i sl.

Sud je nalaz i mišljenje komisije vještaka o stanju duševnog zdravlja okrivljenog, te usmeno izjašnjenje predstavnika te komisije vještaka na glavnom pretresu, cijenio kao stručne, jasne, objektivne i zasnovane na pravilima struke i nauke, pa je iste u cjelosti prihvatio.

U uvjerenju Ministarstva pravde-izvodu iz kaznene evidencije br. od 15.07.2022. godine, izdatom na ime okrivljenog, navedeno je da u kaznenoj evidenciji za okrivljenog R. B. ne postoje podaci o osuđivanosti.

U dopisu Osnovnog suda u Herceg Novom Kr.br..... od 01.03.2023.godine, navedeno je da je okrivljeni R.B. osuđen presudom Osnovnog suda u Herceg Novom K.br..... od 03.06.2013.godine i da okrivljenom nije utvrđena rehabilitacija po toj presudi, a u pravosnažnoj presudi Osnovnog suda u Herceg Novom K.br..... od 03.06.2013.godine, koja je ovom sudu dostavljena uz navedeni dopis, navedeno je da je tom presudom okrivljeni R. B. oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti iz člana 327 KZCG i osuđen na kazna rada u javnom interesu u trajanju od 60 sati, a izrečena mu je i mjera bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi.

Analizirajući provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, dovodećih ih u vezu sa navodima optužbe, svim provedenim dokazima, sud je na nesumnjiv način utvrdio da je okrivljeni R. B., izvršio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 KZ CG, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG, na način, u vrijeme i na mjestu, kako je to bliže opisano u izreci ove presude, pa ga je zbog izvršenja tih krivičnih djela sud oglasio krivim i krivično pravno odgovornim iz sljedećih razloga:

Krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 KZ CG čini onaj ko sa umišljajem liši života drugo lice, na svirep ili podmukao način, iz koristoljublja, radi izvršenja ili prikrivanja drugog krivičnog djela, iz bezobzirne

osvete ili iz drugih niskih pobuda, dok krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG čini onaj ko neovlašćeno izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmjenu, nosi ili drži vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije.

U ovom postupku je nesumnjivo utvrđeno da je okrivljeni R.B. dana 27.06.2022.godine, oko 05:40 časova u Herceg Novom, u ulici br.4, u stanu broj 7, koji se nalazi na drugom spratu zgrade, na podmukao način i iz drugih niskih pobuda, sa umišljajem, ustanju bitno smanjene uračunljivosti, lišio života oštećenu P. B., na način što je u ranim jutarnjim časovima, misleći da oštećena spava, a kako bi je iznenadio i bezobzirne sebičnosti i osjećaja posjedovanja, jer je smatrao da mu ista kao bivša supruga i dalje pripada i da ne može biti sa drugim muškarcem, zbog čega je neopaženo i lukavo došao sa oružjem-puškom marke Crvena zastava, model 56, kalibar 22L.R (5,6mm) fabrički broj(broj na zatvaraču puške koje vatreno oružje je neovlašćeno držao, bez odobrenja nadležnog državnog organa, suprotno odredbama člana 5 stav 2 i člana 12 Zakona o oružju (Službeni list CG br. 10/15), ušao u unutrašnjost stana kroz otključana vrata, a zatim u spavaću sobu i u oštećenu, koju je zatekao u spavaćoj sobi, pored kreveta, sa udaljenosti 150 cm, iz navedene puške ispalio dva projektila u grudni koš oštećene, nanoseći joj tom prilikom prostrijelne rane u desnom i lijevom dojkinom predjelu i ispalio dva projektila u glavu oštećene, nanoseći joj tom prilikom jednu prostrijelnu ranu u lijevom slijepoočnom predjelu i jednu ustrijelnu ranu u zadnjoj trećini tjemenog predjela, koje povrede su kod oštećene prouzrokovale smrt usljed oštećenja za život važnih moždanih centara i iskrvavljenja iz rascjepa pluća, sve duž kanala strijelnih rana nanesenih projektilima ispaljenim iz vatrenog oružja.

Prethodno navedene činjenice sud je na nesumnjiv način utvrdio iz sadržine iskaza oštećenog D.M. i svjedoka N. S., sadržine uvidajne dokumentacije i to: zapisnika o uviđaju VDT-a u Podgorici Ktr.br. 412/22 od 27.06.2022. godine, zapisnika o uviđaju Uprave policije, CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3364/4 od 27.06.2022.godine, zapisnika o uviđaju Uprave policije CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3364/4 od 27.06.2022.godine, 2 izvještaja Uprave policije CG CB Herceg Novi o uzorkovanju tragova sa lica mjesta br. knjige uviđaja Ku.199/22 od 27.06.2022.godine, Izvještaj Uprave policije CG CB Herceg Novi o uzorkovanju tragova sa lica mjesta, broj knjige uvidjaja Ku:200/22 od 27.06.2022. godine, službene zabilješke Uprave policije CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3526 od 27.06.2022.godine, fotodokumentacije Uprave policije CG CB Herceg Novi br. 199/22, 201/22, 202/22, i 206/22, situacionog plana – skice lica mjesta, sadržine pisama koje je okrivljeni poslao licima V.I. i R.B., kao i sadržine Izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenjima i to: o vještačenju prisustva GSR čestica br.1671/22 od 08.07.2022. godine; o vještačenju prisustva barutnih čestica br. 1672/22 od 11.07.2022. godine, o vještačenju daljine pucanja br.1673/22 od 11.07.2022. godine, o trasološkom vještačenju br. 1674/22 od 18.07.2022. godine, o DNK vještačenju br.1669/22 od 05.08.2022. godine, o balističkom vještačenju br. 1670/22 od 08.08.2022. godine, kao i na osnovu obdukcionog zapisnika KC CG S.br.106/22 od 04.07.2022. godine, koji je sačinjen u formi nalaza i mišljenja od strane vještaka sudske medicine dr Č. I..

Naime, prethodno navedeno činjenično stanje, u pogledu načina dešavanja kritičnog događaja, ovaj sud je utvrdio iz iskaza svjedoka D.M., koji iskaz je cijenio kao istinit i jasan, potkrijepljen ostalim provedenim dokazima, a koji je u tom svom iskazu datom prethodnom postupku i na glavnom pretresu, pojasnio da je pokojna oštećena P. B. njegova majka, sa kojom je on živio u porodičnom stanu, koji se nalazi u Herceg Novom, na adresi, na drugom spratu, u kojem stanu je živio i okrivljeni R. B. u periodu od oko osam godina dok je bio u braku sa oštećenom, koji brak i zajednica života između okrivljenog i oštećene je prestala

nešto oko jedne godine prije kritičnog događaja i naveo da ga je kritičnog dana, odnosno dana 27.06.2022. godine, oko 05:40 časova, iz sna trgao i probudio jaki zvuk otvaranja i udara ulaznih vrata stana od zid, riječi oštećene: „Nemoj B. !“ i jedan pucanj iz vatrenog oružja i da je odmah zatim on ustao iz kreveta, da vidi o čemu se radi, otišao u pavaću sobu oštećene, gdje je vidio svoju majku-oštećenu P. B. kako leži u krvi, na podu, pored kreveta, a da kod balkonskih vrata te sobe stoji okrivljeni R. B. sa puškom u ruci, koja puška je imala jednu cijev i drvene obloge. Istakao je i da je u momentu kada je ušao u spavaću sobu oštećene i vidio šta se desilo, on osjetio ljutnju i okrivljenog R.B.gđađao okrivljenog neki peškirom, a da mu je okrivljeni, koji je u tom momentu stavljao metak u pušku, tada rekao: „I tebe ću ubiti pičko jedna!“, i nakon što mu je uputio te prijeteće riječi, rekao mu i: „Neće ona meni da se kurva!“, a zatim je okrivljeni podigao pušku u njegovom pravcu, i krenuo sa puškom prema njemu, na šta je on reagovao tako što je on pobjegao u svoju spavaću sobu, a okrivljeni krenuo za njim i uspio da kroz prostor između skoro zatvorenih vrata i okvira istih, kako se izjasnio „prodre cijev puške“, ali nije uspio da uđe u tu sobu i u toj situaciji on je okrivljenog on molio da ode i okrivljeni je tada izvukao pušku, što je on iskoristio da zaključa vrata od te sobe i prozor od iste, da okrivljeni ne bi ušao u tu njegovu sobu preko kuhinje, a zatim je čuo još jedan pucanj iz vatrenog oružja, i čuo je kako okrivljeni trčeći odlazi iz stana i potom izašao iz svoje spavaće sobe i zaključao ulazna vrata stana i prozore od kuhinje da se okrivljeni ne bi vratio u taj stan.

Takođe, činjenično stanje u odnosu na način dešavanja kritičnog događaja sud je utvrdio i na osnovu iskaza svjedoka N. S., koji iskaz je cijenio kao istinit i jasan, međusobno saglasan sa iskazom svjedoka oštećenog D.M., potkrijepljen ostalim provedenim dokazima, a koji svjedok je u svom iskazu datom u prethodnom postupku i na glavnom pretresu naveo da je kritičnog dana, dakle 27.06.2022. godine, oko 05:40 časova, iz svog stana, koji se nalazi u istoj zgradi kao i stan oštećenih, i to na I spratu, dok se stan oštećenih nalazi na II spratu, čuo neku galamu i udar metala od metal, kako mu je to u tom momentu zvučalo, a zatim je čuo i vrisku i zvuk pucnja i potom izašao na terasu ispred stana i vidio okrivljenog R.B., kojeg dobro poznaje, kako pretrčava ulicu sa puškom u ruci, za koju pušku on misli da se radilo o karabinu, jer je u pitanju bila puška sa jednom cijevi i drvenim kundakom, da je potom vidio da je okrivljeni tu pušku ubacio u jedno tamno plavo vozilo i sjeo u to vozilo i istim otišao prema Kotoru. Naveo je i da je nakon toga otišao na II sprat, na kojem se nalazi stan oštećene, gdje je vidio jednu komšinicu iz susjednog stana, a u tome je D. M.otvorio vrata od njihovog stana, nakon čega je on ušao u isti i u spavaćoj sobi tog stana vidio oštećenu P. B., u klečećem položaju, glavom oslonjenom na krevet, pri čemu joj je iz glave i tijela tekla krv. Takođe, objasnio je i da su kritičnom prilikom vrata njegovog stana sa južne strane bila zatvorena, tako da su zvuci koje je čuo iz stana oštećene zbog toga bili prigušeni i nerazgovijetni i da je, po njegovoj procjeni ta galama i gungula koja je dolazila iz stana oštećene trajala ne više od jednog minuta i dodao da se sjeća da je u momentu kada je okrivljenog R. B.vidio na prostoru ispred zgrade, sa puškom u ruci, čuo da je okrivljeni, prije ulaska u vozilo, izgovorio riječi: „Jebem ti kurvo majku!“ ili "majku kurvu", ili nešto u tom smislu i da je njegov utisak kada je vidio okrivljenog kako izlazi iz zgrade i ide ka svom vozilu, noseći pušku u ruci i kada je istog čuo da izgovara te riječi bio takav da je okrivljeni bio vidno zadovoljan tim „poslom“ koji je obavio, što je on sve mogao jasno da vidi i čuje, jer se u tom momentu nalazio na mjestu na terasi svog stana, koje je od mjesta na kojem je vozilo okrivljenog bilo parkirano, udaljeno oko šest metara vazdušne linije, pri čemu između ta dva mjesta nije postojala bilo kakva fizička prepreka (npr. drvo ili stub rasvjete), koja bi mu onemogućavala da nesmetano vidi i čuje to što je opazio kritičnog jutra. Pojasnio je i da je, po njegovoj procjeni, od momenta kada je čuo taj prvi zvuk udara metala do momenta kada je izašao na terasu svog stana i vidio okrivljenog da pretrčava ulicu, ubacuje pušku u svoje vozilo i zatim sjeda u vozilo, prošlo oko jedan ipo minut, kao i da je odmah nakon što je čuo taj zvuk on prvo otišao do prozora svog stana, gdje je jedno vrijeme gledao kroz prozor na prostor ispred zgrade i zatim otišao na balkon i vidio ovo što je prethodno naveo u svom iskazu.

Nadalje, činjenicu da je kritičnom prilikom okrivljeni oštećenu P.B. usmrtio projektilima ispaljenim iz puške marke Crvena Zastava, model 56, kalibar .22 L.R. (5,6 mm), fabrički broj ... (broj na zatvaraču puške je ...), sud je nesumnjivo utvrdio na osnovu podataka iz uvidajne dokumentacije, zapisnika o uviđaju Uprave policije, CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3364/4 od 27.06.2022.godine, zapisnika o uviđaju Uprave policije CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3364/4 od 27.06.2022.godine, dva izvještaja Uprave policije CG CB Herceg Novi o uzorkovanju tragova sa lica mjesta br. knjige uviđaja Ku.br.199/22 od 27.06.2022.godine i Ku.br.200/22 od 27.06.2022. godine, službene zabilješke Uprave policije CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3365 od 27.06.2022.godine, fotodokumentacije Uprave policije CG CB Herceg Novi br. 199/22, 201/22, 202/22, i 206/22, situacionog plana – skice lica mjesta, te sadržine izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o balističkom vještačenju br. 1670/22 od 08.08.2022. godine, izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju prisustva GSR čestica br.1671/22 od 08.07.2022. godine, izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o DNK vještačenju br.1669/22 od 05.08.2022. godine, izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju daljine pucanja br.1673/22 od 11.07.2022. godine, izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o trasološkom vještačenju br. 1674/22 od 18.07.2022. godine i obdukcionog zapisnika Kliničkog centra CG-Odjeljenja za sudsku medicinu S.br.106/22 od 04.07.2022. godine.

Naime, iz sadržine prethodno navedene uvidajne dokumentacije, nesumnjivo se utvrđuje, da su prilikom vršenja uviđaja na licu mjesta u stanu oštećene, od strane policijskih službenika CB Herceg Novi, pronađene 2 čaure od ispaljenih metaka, koje su izuzete sa lica mjesta radi vještačenja i da je jedna čaura pronađena u predmetnoj pušci na mjestu pronalaska iste, dakle u podrumskoj prostoriji-ostavi kuće okrivljenog, a za koje čaure je na osnovu izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o balističkom vještačenju br.1670/22 od 08.08.2022. godine, utvrđeno da su ispaljene iz puške marke Crvena Zastava, model 56, kalibar .22 L.R. (5,6 mm), fabrički broj(broj na zatvaraču puške je), koju pušku je u kritičnom događaju koristio okrivljeni, a koja puška je kritičnog dana, nakon predmetnog događaja i nakon što se okrivljeni predao službenicima Uprave policije CG CB Herceg Novi, od strane policijskih službenika tog centra pronađena u ostavi-podrumu od kuće okrivljenog koja se nalazi u Herceg Novom, u, kako to proizilazi iz zapisnika o uviđaju Uprave policije CG CB Herceg Novi 18/3-1 br. 215/22-3364/4 od 27.06.2022.godine i foto-dokumentacije Uprave policije CG CB Herceg Novi broj 200/22 od 27.06.2022.godine, dok je jedan projektil izvađen prilikom obdukcije iz tijela oštećene P. B., za koji je takođe izvještajem Forenzičkog centra Uprave policije CG o balističkom vještačenju br.1670/22 od 08.08.2022. godine utvrđeno da je projektil kalibra .22 L.R. (5,6 mm) i da je ispaljen iz predmetne puške.

Da je okrivljeni R.B., ispalilo projekte iz predmetne puške u oštećenu, koji projektili su joj nanijeli smrtonosne povrede, sud je nesumnjivo utvrdio i na osnovu sadržine izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju prisustva GSR čestica br.1671/22 od 08.07.2022. godine, iz kojeg nesumnjivo proizilazi, da je na takozvanim SEM stubićima, skinutim nakon kritičnog događaja od strane ovlaštenog policijskog službenika CB Herceg Novi, sa šaka okrivljenog R.B., utvrđeno prisustvo karakterističnih GSR čestica, i to da je na desnoj šaci okrivljenog pronađen mali broj karakterističnih GSR čestica hemijskog sastava PbSbBa, a da na lijevoj šaci nijesu pronađene karakteristične GSR čestice, dok je iz sadržine izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju prisustva barutnih čestica br.1672/22 od 11.07.2022. godine, nesumnjivo utvrđeno da je na garderobi okrivljenog R. B., i to na majici kratkih rukava marke LEGEA, koja je nakon kritičnog događaja od strane policijskih službenika izuzeta od okrivljenog i koja je bila predmet tog vještačenja, pronađeno prisustvo barutnih čestica, što sve upućuje na nesumnjiv zaključak da je okrivljeni R. B. bio povezan sa opaljenjem projektila iz vatrenog oružja.

Takođe, prednje navedeno potvrđeno je i iz sadržine izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o DNK vještačenju br.1669/22 od 05.08.2022. godine, u kojem je navedeno da je na uzorku izuzetom sa obarača predmetne puške, koja je označena kao trag br. 1- puška kalibra 22, marke M-56, serijskog broja K9460, utvrđeno prisustvo biološkog materijala od minimum jedne osobe, pri čemu rezultat DNK analize daje ekstremno jaku podršku hipotezi da je okrivljeni R. B. donor tog biološkog materijala.

Nadalje, da je smrt oštećene B. P. nasilna i da je nastupila kao posljedica rana nanešenih projektilima iz ručnog vatrenog oružja, sud je nesumnjivo utvrdio iz sadržine obdukcionog zapisnika Kliničkog centra CG- Odjeljenja za sudsku medicinu S.br.106/22 od 04.07.2022. godine, koji je sačinjen u formi nalaza i mišljenja od strane vještaka sudske medicine dr Č. I., i fotodokumentacije koja je sačinjena prilikom obdukcije tijela oštećene P. B., iz kojih se nesumnjivo utvrđuje, da je smrt oštećene P. B. nasilna (ubilačkog porijekla) i da je nastupila usljed oštećenja za život važnih moždanih centara i iskrvarenja iz rascjepa pluća, sve duž kanala strijelnih rana nanesenih projektilima ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja, a da je oštećena u ovom događaju zadobila sljedeće povrede: prostrijelne rane u desnom i lijevom dojkinom predjelu, i to rane u desnom dojkinom predjelu (u desnom dojkinom predjelu, u gornjoj i unutrašnjoj četvrtini, na oko 37 cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 5 cm udesno od prednje uzdužne linije tijela gdje se nalazi ovalna rupičasta rana, prečnika oko 7 mm, neravnih, nagnječenih, krvlju podlivenih ivica i strana, sa nagnječnim prstenom u spoljašnjem poluobimu, koja rana se kanalom nastavlja ka grudnoj duplji i ulazni je otvor prostrijeline, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo, ulazi u grudnu duplju kroz II međurebarni prostor, nastavlja se kroz tkivo desnog plućnog krila, lomi VII desno rebro i završava se izlaznom ranom u desnom lopatičnom predjelu, (koja rana je na oko 36cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 13 cm udesno od zadnje srednje uzdužne linije tijela, nalazi se cjepasta rana, promjera ok 1x0,5cm, neravnih, krvlju podlivenih i put upolje izvrnutih ivica i strana, koja predstavlja završni dio kanala rane), dok je smjer kanala te rane slijeva udesno i od naprijed unazad; rana u lijevom dojkinom predjelu (u lijevom dojkinom predjelu u gornjoj i spoljašnjoj četvrtini, na oko 37 cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 9cm udesno od prednje strane uzdužne linije tijela, nalazi se rana prečnika oko 7mm, neravnih, nagnječenih krvlju podlivenih ivica i strana, koja se kanalom nastavlja u potkožno meko tkivo), koja je ulazni otvor prostrijeline, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo i završava se izlaznom ranom u lijevom dojkinom predjelu (u lijevom dojkinom predjelu u gornjoj i unutrašnjoj četvrtini na oko 37cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 4cm udesno od prednje strane uzdužne linije tijela, gdje se nalazi rana promjera oko 0,7x0,4cm, neravnih, krvlju podlivenih ivica i strana, koja predstavlja završni dio kanala rane), dok je smjer kanala te rane slijeva udesno; zatim ranu u lijevom slijepoočnom predjelu (u lijevom slijepoočnom predjelu na oko 7cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 15cm ulijevo od prednje strane uzdužne linije glave, nalazi se ovalna rupičasta rana prečnika oko 7mm, neravnih, nagnječenih, krvlju podlivenih ivica i strana, sa skoro koncentričnim nagnječnim prstenom, koja se kanalom nastavlja ka lobanjskoj duplji), koja rana je ulazni otvor prostrijeline koja se kanalom nastavlja kroz tkivo poglavine, lijevu slijepoočnu kost, tkivo velikog mozga, desnu slijepoočnu kost i završava se izlaznom ranom u desnom predušnom predjelu (u desnom predušnom predjelu na oko 13cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 12cm udesno od prednje srednje uzdužne linije glave, nalazi se cjepasta rana promjera oko 0,5x0,2cm, neravnih krvlju podlivenih i put upolje izvmutih ivica i strana, koja predstavlja završni dio kanala rane), dok je smjer kanala te rane slijeva udesno, od nazad unaprijed i odozgo naniže i ranu u zadnjoj trećini tjemenog predjela (na oko 6cm ispod ravni svoda tjemena i skoro u nivou zadnje uzdužne linije glave, nalazi se ovalna rupičasta rana prečnika oko 7mm, neravnih, nagnječenih, krvlju podlivenih ivica i strana, koja se kanalom nastavlja ka lobanjskoj duplji), koja je ulazni otvor ustrijeline koja se kanalom nastavlja kroz tkivo poglavine, lijevu tjemenu kost, tkivo velikog mozga, lijevu polovinu čeone kosti, a smjer kanala te rane je od nazad unaprijed i ista se završava na mjestu u unutrašnjosti glave oštećene, na kojem je prilikom vršenja obdukcije vještak sudske medicine pronašao projektil.

Činjenice utvrđene iz sadržine obdukcionog izvještaja, i foto-dokumentacije Uprave policije S.br.106/22 od 04.07.2022. godine, koja je sačinjena prilikom obdukcije tijela oštećene P. B., saglasne su i sa rezultatima izvještaja Forenzičkog centra Uprave policije CG o trasološkom vještačenju br. 1674/22 od 18.07.2022. godine, iz kojeg trasološkog vještačenja se nesumnjivo utvrđuje da su na garedrobi koju je oštećena kritičnom prilikom imala na sebi-prednjoj strani spavaćice-haljine oštećene P.B., uočena četiri mehanička oštećenja kao i tragovi osušene tečnosti tamno braon boje nalik na krv, a da se na zadnjoj strani haljine uočavaju dva mehanička oštećenja i kao i tragovi osušene tečnosti tamno braon boje nalik na krv, koja mehanička oštećenja, imaju karakteristike oštećenja nastalih dejstom projektila ispaljenog iz vatrenog oružja, kao i izvještajem Forenzičkog centra Uprave policije CG o vještačenju daljine pucanja br.1673/22 od 11.07.2022. godine, u kojem je navedeno da je makroskopskim pregledom dostavljene spavaćice-haljine, teget boje, sa bijelim tačkicama, marke LCW CASUAL, veličine 2XL, koja je bila vlasništvo oštećene P. B., sa prednje strane tog odjevnog predmeta konstatovano postojanje četiri oštećenja, veličina: 0,8cm, 5cm, 0,5cm i 0,6cm; da se oko tih oštećenja primjećuju tragovi osušene tečnosti tamno braon boje nalik na krv; da su sa zadnje strane te spavaćice-haljine, konstatovana dva oštećenja veličine 0,3cm i 0,4cm i da se oko navedenih oštećenja primjećuju se tragovi osušene tečnosti, tamno braon boje, nalik na krv, te da je nakon izvršenih ispitivanja, u okolini gore pomenutih oštećenja na prednjoj strani spavaćice-haljine, koja je bila vlasništvo oštećene P. B., pronađeno prisustvo barutnih čestica, dok u okolini oštećenja na zadnjoj strani predmetne spavaćice-haljine, nije pronađeno prisustvo barutnih čestica i da su prethodno opisana oštećenja na prednjoj strani spavaćice-haljine, koja je bila vlasništvo oštećene P. B., nastala od projektila iz vatrenog oružja, ispaljenih sa rastojanja usta cijevi od 150cm do tih oštećenja.

Dakle, imajući u vidu prethodno navedene dokaze, sud je na nesumnjiv način utvrdio da je kritičnom prilikom okrivljeni R. B. u oštećenu P. B. ispalio ukupno četiri projektila iz predmetne puške, i to dva projektila u grudni koš oštećene, nanoseći joj tom prilikom prostrijelnu ranu u desnom dojkinom predjelu, koja se završava izlaznom ranom u prdjelu desne lopatice i prostrijelnu ranu u lijevom dojkinom predjelu dva projektila u glavu oštećene, nanoseći joj tom prilikom jednu prostrijelnu ranu u lijevom slijepoočnom predjelu i jednu ustrijelnu ranu u zadnjoj trećini tjemenog predjela glave. U tom pravcu, po ocjeni ovog suda, očigledno je da je navod u stavu 5. zaključka obdukcionog zapisnika vještaka sudske medicine, da je moguće da je projektil koji je načinio ranu kod oštećene u lijevom dojkinom predjelu, opisanu pod tačkom 9 tog nalaza (koja je opisana kao rana u lijevom dojkinom predjelu, u gornjoj i spoljašnjoj četvrtini, na oko 37 cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 9cm udesno od prednje srednje uzdužne linije tijela, prečnika oko 7mm, neravnih, nagnječenih, krvlju podlivenih ivica i strana, koja se kanalom nastavlja u potkožno meko tkivo) i ulazni otvor prostrijeline, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo i završava se izlaznom ranom u lijevom dojkinom predjelu, opisanom pod tačkom 10 nalaza (koja je opisana kao rana u lijevom dojkinom predjelu, u gornjoj i unutrašnjoj četvrtini, na oko 37 cm ispod ravni svoda tjemena i na oko 4 cm udesno od prednje srednje uzdužne linije tijela, promjera oko 0,7x0,4 cm, neravnih, krvlju podlivenih ivica i strana, koja predstavlja završni dio kanala rane opisane pod tačkom 9 nalaza, da se prostor te rane otvara u potkožno meko tkivo, uz opis da je koža između rana opisanih pod tačkama 9 i 10 nalaza krvlju podlivena, modrikasta), pri čemu je smjer kanala ove rane slijeva udesno, nakon nanošenja te povrede u vidu prostrijelne rane nastavio svoje kretanje i nanio ranu opisanu prethodno pod tačkom 4 nalaza (pod kojom tačkom je u nalazu obdukcionog zapisnika opisana izlazna rana kod oštećene locirane u desnom predušnom predjelu, dakle u predjelu glave, za koju je u tom nalazu navedeno da predstavlja završni dio ulazne rane u slijepoočnom predjelu glave oštećene) posljedica očigledne omaške vještaka sudske medicine prilikom sačinjavanja ovog obdukcionog zapisnika.

Nadalje, u toku postupka je nesumnjivo utvrđeno i da je okrivljeni prilikom lišenja života oštećene P.B. postupao na podmukao način.

Naime, ubistvom na podmukao način smatra se ono lišavanje života koje je izvršeno na prikriven i potajan način, pri čemu je učinilac ispoljio posebnu lukavost i prepređenost, pa je podmuklost objektivno-subjektivna kategorija, pri čemu se objektivna strana izražava u načinu djelovanja, a subjektivna u naročito ispoljenoj prepređenosti učinioca.

U konkretnom slučaju, po ocjeni ovog suda, objektivna komponenta krivičnog djela teško ubistvo iz člana 144 KZ CG, u vidu podmuklosti, koja je propisana u tački 1 navedenog člana, ogleda se u tome što je okrivljeni, znajući životne navike oštećene iz perioda kada je sa oštećenom bio u braku i sa njom živio u tom stanu lociranom u ulici ... broj ..., na drugom spratu, kritičnom prilikom, u ranim jutarnjim časovima, oko 05:40 časova, dakle u doba dana kada nijedna osoba ne očekuje da u svom domu na bilo koji način može biti ugrožena, došao u taj stan, misleći da oštećena tada još uvijek spava, a kako bi je u toj situaciji u kojoj oštećena ne očekuje napad, niti ima mogućnosti da pruži otpor, liši života, što je okrivljeni u kasnijem toku događaja i učinio, iako oštećenu nije zatekao na spavanju, i to na način što je iz puške ispalio po dva projektila u tijelo i glavu oštećene, u momentu dok je ista bila u svojoj spavaćoj sobi i još uvijek u spavaćici. Iz ovakvog postupanja okrivljenog, po ocjeni suda proizilazi i subjektivna komponenta elementa podmuklosti, koja se ogleda u tome što je okrivljeni postupajući na prethodno opisani način, u namjeri da oštećenu liši života, u stan oštećene došao u ranim jutarnjim časovima, i to oko 05:40 časova, iz razloga što je, iz perioda u kojem je bio u braku sa oštećenom i sa njom i oštećenim-svjedokom D.M. živio u predmetnom stanu, okrivljeni znao životne navike oštećene, odnosno znao vrijeme kada se oštećena uobičajeno budila nakon noćnog spavanja, misleći da će oštećenu zateći na spavanju i istu lišiti života dok spava.

Pored navedenog, ovaj sud je na osnovu provedenih dokaza utvrdio i da je okrivljeni R. B. kritičnom prilikom oštećenu P. B. lišio života iz niskih pobuda, odnosno iz bezobzirne sebičnosti i osjećaja posjedovanja, jer je smatrao da mu oštećena, kao bivša supruga, i dalje pripada i da ne može da bude sa drugim muškarcem. Naime, na osnovu sadržine pisama koje je prije izvršenja predmetnog krivičnog djela okrivljeni napisao i naslovio, i to jedno na svog rođenog brata R.B., a drugo na svoju djevojku V. I., utvrđeno je da je motiv okrivljenog da oštećenu liši života to što okrivljeni nije mogao da podnese njegovo navodno saznanje da je oštećena, nakon razvoda braka sa njim, zasnovala emotivnu vezu sa drugim muškarcem. U prilog ovakvom zaključku u vezi sa motivom okrivljenog da oštećenu liši života ide i činjenica koju je sud utvrdio na osnovu iskaza svjedoka D. M., u dijelu u kojem je isti naveo da je kritičnom prilikom, kada je ušao u spavaću sobu oštećene, u koju je okrivljeni već bio ispalio neke od projektila iz svoje puške u oštećenu i stavljao novi metak u tu pušku, oštećenom D., pored ostalog rekao i: „Neće ona meni da se kurva“, misleći pri tom na oštećenu, a koja izjava okrivljenog jasno ukazuje na to da je on oštećenu lišio života kako bi je na taj način onemogućio da, nakon razvoda braka sa njim, bude u vezi sa nekim drugim muškarcem. Ovakva pobuda okrivljenog, koji je smatao da mu oštećena, iako je bila njegova bivša supruga i dalje pripada i da ne može biti sa drugim muškarcem, po ocjeni ovog suda, prelazi granice moralno negativne pobude, jer se u ovom slučaju ne radi o mržnji, niti o nekom drugom faktoru koji, bi se mogao podvesti pod moralno negativnu pobudu, već se radi o pobudi na osnovu koje okrivljeni, kao bivši supružnik, isključivo iz bezobzirne sebičnosti i osjećaja posjedovanja, smatrajući da mu oštećena kao bivša supruga i dalje pripada i da zbog toga ne može biti sa

drugim muškarcem, donosi i realizuje svoju odluku da oštećenu liši života na način bliže opisan u izreci presude. Ubistvo iz ovakve niske pobude je, po ocjeni ovog suda, neprihvatljivo i suprotno moralnim načelima društvene sredine u Crnoj Gori i suprotna je ličnim slobodama i pravima svakog čovjeka da samostalno odlučuje o svojoj sudbini i tome da li će i sa kim zasnovati emotivnu vezu, tako da ovakva pobuda okrivljenog prilikom lišenja života oštećene predstavlja nisku pobudu kao kvalifikatornu okolnost krivičnog djela teško ubistvo, koju kvalifikatornu okolnost propisuje odredba člana 144 tačka 4 KZ CG. Takođe, u pravcu zaključka da je kritičnom prilikom okrivljeni R. B. lišenje života oštećene P. B. izvršio iz prethodno navedenih i opisanih niskih pobuda je i zaključak komisije sudskih vještaka koja je izradila nalaz i mišljenje o stanju duševnog zdravlja okrivljenog R. B. u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela da je, po stanovištu komisije, krivično djelo kod okrivljenog psihopatološki motivisano afektom razdraženosti jakog intenziteta, koji je generisan opsesivnom precijenjenom ljubomorom, što su vještaci koji su bili članovi te komisije detaljno objasnili obrazložili u svom nalazu i mišljenju i izjašnjenju na glavnom pretresu.

Činjenice vezane za stanje duševnog zdravlja okrivljenog, sud je utvrdio na osnovu medicinske dokumentacije okrivljenog R. B., izdate od strane JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor, nalaza i mišljenja komisije sudskih vještaka i njihovim izjašnjenjem na glavnom pretresu. Nalazom i mišljenjem te komisije vještaka i izjašnjenjem predstavnika na glavnom pretresu, utvrđeno je da je predmetna krivična djela okrivljeni počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usljed duševnog oboljenja u vidu bipolarnog poremaćaja (F.31), kao i da je predmetno krivično djelo teško ubistvo bilo motivisano afektom razdraženosti jakog intenziteta, koji je generisan opsesivnom precijenjenom ljubomorom, a koje stanje proizilazi iz karakteroloških svojstava okrivljenog i njegove osnovne duševne bolesti, koja u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije imala manifestne simptome. Bitno je naglasiti da je ovim dokazima utvrđeno da je i pored bitno smanjene uračunljivosti okrivljeni bio svjestan svog djela i posljedica istog, na osnovu čega je sud je izveo logičan zaključak da uračunljivost okrivljenog, u vrijeme izvršenja krivičnog djela, nije bila isključena, već je okrivljeni predmetno djelo izvršio u uračunljivom stanju, ali je njegova uračunljivost usljed duševnog oboljenja koje je konstatovano nalazom i mišljenjem komisije vještaka o stanju duševnog zdravlja okrivljenog, a o čemu je bilo riječi u prethodnom dijelu obrazloženja ove presude, bila smanjena u bitnom stepenu, tako da je okrivljeni u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela bio svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje postupajući u konkretnom slučaju sa direktnim umišljajem, pri čemu je predmetno krivično djelo izvršio u stanju bitno smanjene uračunljivosti. Ovo iz razloga što bitno smanjena uračunljivost podrazumijeva da kod učinioca postoji sposobnost shvatanja značaja svojih dela i sposobnost upravljanja svojim postupcima, koje su u trenutku izvršenja krivičnog dela bitno smanjene, ali ipak ne u potpunosti isključene, što znači da su takvom učiniocu intelektualna svojstva (iako kompromitovana) očuvana u onoj mjeri koja je dovoljna da shvati prirodu i značaj dela koje preduzima, pa je, prema tome, moguće da učinilac u vrijeme izvršenja krivičnog dela bude bitno smanjeno uračunljiv, a istovremeno i svjestan da je njegovo delo zabranjeno.

Takođe, imajući u vidu nalaz i mišljenje komisije vještaka i usmeno izjašnjenje predstavnika komisije vještaka na glavnom pretresu, čija sadržina je interpretirana u prethodnom dijelu obrazloženja ove presude, uzimajući pri tom u obzir i nesumnjivo utvrđene činjenice da kritičnom prilikom, neposredno prije i za svo vrijeme trajanja kritičnog događaja, nije postojalo nikakvo, ni verbalno, niti fizički provokativno ponašanje oštećene prema okrivljenom R. B., utvrđeno je da motivacija okrivljenog za izvršenje krivičnog djela proizilazi iz njegove ličnosti, odnosno činjenice da se kod okrivljenog radi o poremećaju na psihotičnoj osnovi, klinički definisanom kao afektivna bipolarna psihoza (F.31), a koja činjenica u pogledu karakteristika ličnosti

okrivljenog je utvrđena na osnovu psihijatrijskog vještačenja okrivljenog, koje je obavljeno od strane komisije sudskih vještaka.

Dakle, na osnovu svega prethodno navedenog, sud je na nesumnjiv način utvrdio da je okrivljeni R.B. dana 27.06.2022.godine, oko 05:40 časova u Herceg Novom, u ulici ..., u stanu broj 7, koji se nalazi na drugom spratu zgrade, na podmukao način i iz drugih niskih pobuda, sa umišljajem, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, lišio života oštećenu P. B., na način što je u ranim jutarnjim časovima, misleći da oštećena spava, a kako bi je iznenadio i bezobzirne sebičnosti i osjećaja posjedovanja, jer je smatrao da mu ista kao bivša supruga i dalje pripada i da ne može biti sa drugim muškarcem, zbog čega je neopaženo i lukavo došao sa oružjem-puškom marke Crvena zastava, model 56, kalibar 22L.R (5,6mm) fabrički broj.... (broj na zatvaraču puške), koje vatreno oružje je neovlašćeno držao, bez odobrenja nadležnog državnog organa, suprotno odredbama člana 5 stav 2 i člana 12 Zakona o oružju (Službeni list CG br. 10/15), ušao u unutrašnjost stana kroz otključana vrata, a zatim u spavaću sobu i u oštećenu, koju je zatekao u spavaćoj sobi, pored kreveta, sa udaljenosti 150 cm, iz navedene puške ispalio dva projektila u grudni koš oštećene, nanoseći joj tom prilikom prostrijelne rane u desnom i lijevom dojkinom predjelu i ispalio dva projektila u glavu oštećene, nanoseći joj tom prilikom jednu prostrijelnu ranu u lijevom slijepoočnom predjelu i jednu ustrijelnu ranu u zadnjoj trećini tjemnog predjela, koje povrede su kod oštećene prouzrokovale smrt usljed oštećenja za život važnih moždanih centara i iskrvavljenja iz rascjepa pluća, sve duž kanala strijelnih rana nanesenih projektilima ispaljenim iz vatrenog oružja, pri čemu je bio svjestan da će na opisani način oštećenu lišiti života, pa je to i htio, kojim radnjama je okrivljeni izvršio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 KZ CG, u sticaju sa krivičnim djelom - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG na način, u vrijeme i na mjestu kako je to predstavljeno u izreci presude.

Na ovom mjestu je nepohodno istaći da je sud, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, u izreci presude djelimično izmijenio činjenični opis predmetnih krivičnih djela u odnosu na činjenični opis istih koji je sadržala optužnica VDT-a u Podgorici povodom koje je vođen ovaj postupak. Taj činjenični opis je sud izmijenio tako što je kao vrijeme izvršenja predmetnih krivičnih djela u izreci presude naveo: „Dana 27.06.2022.godine oko 05:40 časova“, zato što je na osnovu iskaza svjedoka D.M. i N. S., kao i Izvještaja JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG od 27.06.2022.godine, nesumnjivo utvrđeno da se kritični događaj desio dana 27.06.2022.godine u 05:40 časova, a ne toga dana oko 05:55 časova, kako je to bilo navedeno u optužnici. Takođe, činjenični opis u izreci presude sud je izmijenio na način što je, na osnovu činjenica utvrđenih izvještajem Forenzičkog centra Uprave policije CG o balističkom vještačenju, u činjenični opis presude unio opis ručnog vatrenog oružja kojim je okrivljeni izvršio lišenje života oštećene, tako što je unio opis tog oružja: „puške marke Crvena Zastava, model 56, kalibar 22L.R (5,6mm) fabrički broj ... (broj na zatvaraču puške ...)“, kojim je u manjoj mjeri izmijenjen i preciziran opis tog ručnog vatrenog oružja koji je bio naveden u optužnici VDT-a u Podgorici. Istovremeno, sud je u činjenični opis predmetnih krivičnih djela u izreci presude unio i to da je okrivljeni kritičnom prilikom postupao u stanju bitno smanjene uračunljivosti, jer je psihijatrijskim vještačenjem okrivljenog, koje je izvršeno od strane komisije sudskih vještaka, utvrđeno da je prilikom izvršenja predmetnih krivičnih djela okrivljeni bio u stanju bitno smanjene uračunljivosti. Pored navedenog, imajući u vidu činjenicu da se na osnovu dokaza provedenih u toku ovog postupka nije moglo utvrditi da li je kritičnom prilikom okrivljeni hice iz puške prvo ispalio u grudi, a zatim i u glavu oštećene, kako je to bilo predstavljeno optužnicom, sud je u činjeničnom opisu presude izostavio kao nedokazan dio optužnice koji se odnosi na redosljed ispaljivanja projektila od strane okrivljenog u oštećenu, pri čemu time ni na koji način nije dovedeno u sumnju da je kritičnom prilikom okrivljeni oštećenu usmrtio tako što je u grudi i glavu oštećene ispalio po dva projektila iz puške. Na ovakve izmjene činjeničnog opisa

predmetnih krivičnih djela u izreci presude, sud se odlučio smatrajući da ovakvom intervencijom u činjeničnom opisu presude nije povrijeđen objektivni identitet optužbe na štetu okrivljenog, jer učinjenim izmjenama činjeničnog opisa okrivljenom na teret nije stavljena kriminalna količina veća od one koju je sadržala optužnica VDT-a u Podgorici po kojoj je vođen ovaj krivični postupak.

Prilikom ocjene subjektivnog odnosa okrivljenog prema izvršenom krivičnom djelu teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 KZ CG, sud je utvrdio da je okrivljeni R.B. to krivično djelo izvršio sa direktnim umišljajem, jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je okrivljeni R. B. preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude, djelujući pri tom u cilju izvršenja predmetnog krivičnog djela na podmukao način i iz niskih pobuda, bio svjestan da pucajući iz vatrenog oružja-puške u tijelo i glavu oštećene P. B., istu može lišiti života pa je to i htio, odakle nedvosmisleno proizilazi da je prilikom preduzimanja radnji bliže opisanih u izreci presude bio svjestan da na taj način čini krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 i 4 KZ CG, odnosno da postupajući na podmukao način i iz niskih pobuda lišava života oštećenu P.B. i htio izvršenje tog krivičnog djela, pri čemu je okrivljeni predmetno krivično djelo izvršio u stanju bitno smanjene računljivosti.

Prilikom ocjene subjektivnog odnosa okrivljenog R. B. prema izvršenom krivičnom djelu nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG, sud je utvrdio da je okrivljeni prilikom izvršenja tog krivičnog djela postupao sa direktnim umišljajem, jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je okrivljeni preduzimajući radnje tog krivičnog djela, dakle nabavljajući i držeći predmetnu pušku kao vatreno oružje, bez izdate isprave o oružju za to oružje od strane MUP-a, kao nadležnog državnog organa bio svjestan da na taj način postupa suprotno Zakonu o oružju, odnosno odredbi člana 5 stav 2 tog zakonskog akta, kojom je propisano da je građanima nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja „B“ kategorije, kojoj grupi oružja pripada predmetna puška, dozvoljeno samo ako je za to oružje izdata odgovarajuća isprava o oružju u skladu sa tim zakonom, a što sve predstavljaju opšte poznate činjenice svim punoljetnim građanima Crne Gore, odakle nedvosmisleno proizilazi da je okrivljeni preduzimajući radnje nabavljanja, držanja i nošenja na javnom mjestu predmetnog vatrenog oružja opisane u izreci ove presude bio svjestan da na taj način čini krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG i htio njegovo izvršenje.

Prilikom donošenja odluke o stanju svijesti okrivljenog R. B. u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela, sud je imao u vidu nalaz i mišljenje komisije sudskih vještaka, sačinjene od vještaka neuropsihijatra M.S., vještaka psihijatra G.Ž. i vještaka psihologa R. H., koja komisija je, po naredbi suda, izvršila psihijatrijsko vještačenje okrivljenog i izjašnjenje predstavnika te komisije vještaka na glavnom pretresu, koji nalaz i mišljenje i izjašnjenje komisije vještaka je sud prihvatio kao stručne, jasne i objektivne, jer su isti zasnovani na pravilima struke i dati na osnovu neposrednog pregleda okrivljenog i fonda podataka iz spisa predmeta. Naime, na osnovu tog nalaza i mišljenja komisije sud je utvrdio da su imenovani vještaci procjenom stanja svijesti okrivljenog u vrijeme izvršenja krivičnog djela, sa posebnim osvrtom na eventualno postojanje afektnog stanja u deliktnoj situaciji, ustanovili da je u neposrednoj deliktnoj situaciji, dakle u vrijeme izvršenja predmetnog krivičnog djela, sposobnost okrivljenog R. B. da shvati značaj svoga djela i njegova sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena, te da okrivljeni boluje od trajnog duševnog oboljenja bipolarnog afektivnog poremećaja (F.31), koje se karakteriše epizodama promjene raspoloženja u smislu manije povišenog raspoloženja i epizoda depresije. U intervalu između tih epizoda osoba ne ispoljava manifestne simptome psihoze. U konkretnom slučaju kod vještačenja računljivosti komisija je imala u vidu ponašanje okrivljenog u vrijeme izvršenja krivičnog djela i nijesu našli elemente koji bi upućivali na

manifestne simptome afektivne psihoze (manija ili depresija) u vrijeme izvršenja krivičnog djela, tako da je, i pored bitno smanjene uračunljivosti, okrivljeni bio svjestan svog djela i posljedica istog, na osnovu čega je sud je izveo logičan zaključak da uračunljivost okrivljenog, u vrijeme izvršenja krivičnog djela, nije bila isključena, već je okrivljeni predmetno djelo izvršio u uračunljivom stanju, ali je njegova uračunljivost, usljed duševnog oboljenja u vidu bipolarnog poremaćaja (F.31), bila bitno smanjena.

Prilikom donošenja odluke o vrsti i visini kazne okrivljenom, sud je u smislu člana 42 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, cijenio sve okolnosti koje su od uticaja da kazna bude veća ili manja, pa je kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog utvrdio loše imovne prilike i činjenicu da je okrivljeni otac dvoje djece, dok je kao otežavajuće okolnosti na strani okrivljenog, u sklopu ličnosti okrivljenog, cijenio njegovu raniju osuđivanost utvrđenu uvidom u pravosnažnu presudu Osnovnog suda u Herceg Novom K.br..... od 03.06.2013.godine, jer je očigledno da kazna koja je okrivljenom izrečena prilikom te ranije osuđivanosti na istog nije u dovoljnoj mjeri uticala da ne čini nova krivična djela, kao i u smislu člana 42 stav 3 KZ CG činjenicu da su u konkretnom slučaju u radnjama okrivljenog postojale dvije kvalifikatorne okolnosti krivičnog djela teško ubistvo iz člana 144 KZ CG, i to kvalifikatorna okolnost iz tačke 1 tog člana, da je to djelo izvršeno na podmukao način i kvalifikatorna okolnost propisana tačkom 4 tog člana, da je to djelo izvršeno iz niskih pobuda, pri čemu je za postojanje obilježja predmetnog krivičnog djela, kao težeg oblika krivičnog djela ubistvo, bila dovoljna samo jedna od dvije prethodno navedene kvalifikatorne okolnosti. U tom pravcu, sud nije mogao prihvatiti kao olakšavajuću okolnost kajanje okrivljenog istaknuto u njegovoj završnoj riječi, iz razloga što samo verbalno iskazano kajanje od strane okrivljenog ne znači i iskreno kajanje zbog lišenja života oštećene, a ovo imajući u vidu da okrivljeni nakon kritičnog događaja, odnosno nakon izvršenja krivičnog djela čija se radnja sastoji od lišenja života oštećene na način opisan u izreci ove presude, nijednom svojom radnjom ili postupkom ili izjašnjenjem pred državnim organima i prema oštećenom-svjedoku D. M., koji je sin oštećene P.B., nije pokazao da se iskreno kaje zbog toga što je kritičnom prilikom oštećenu lišio života. Cijeneći prethodno navedene olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani okrivljenog, sud je istom, shodno odredbama člana 36 i člana 48 stav 1 KZ CG, prethodno utvrdio pojedinačne kazne zatvora za svako krivično djelo izvršeno u sticaju. Naime, sud je okrivljenom za krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 KZ CG utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, smatrajući da je u slučaju okrivljenog jedino kazna zatvora u trajanju od 20 godina, kao maksimalna kazna u konkretnom slučaju za predmetno krivično djelo (jer shodno odredbi člana 35 stav 2 tačka 2 KZ CG, kod činjenice da je okrivljeni krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 KZ CG učinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, okrivljenom za to krivično djelo nije mogla biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora, koja je, pored kazne zatvora od namjanje 10 godina, propisana za navedeno krivično djelo), adekvatna kazna za izvršeno krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 tačka 1 i 4 KZ CG. Pored navedenog, sud je okrivljenom za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 KZ CG, prethodno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, a potom okrivljenog, shodno odredbi člana 48 stav 2 tačka 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, smatrajući da je ovako odmjerena jedinstvena kazna zatvora srazmjerna stepenu krivice okrivljenog za izvršena krivična djela, težini i konkretnim posljedicama izvršenih krivičnih djela i ličnosti okrivljenog, kao učinioca predmetnih krivičnih djela i da ovakva kazna predstavlja onu mjeru sa kojom će se na okrivljenog u dovoljnoj mjeri uticati da ne čini nova krivična djela i da će se na taj način u ovom konkretnom slučaju ostvariti svrha kažnjavanja propisana članom 32 KZ CG, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 KZ CG.

Na osnovu člana 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je okrivljenom R.B. u izrečenu kaznu zatvora uračunao i vrijeme provedeno u pritvoru, počev od dana 27.06.2022. godine od 06:10 časova, pa nadalje dok pritvor

bude trajao.

Na osnovu člana 75 Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je okrivljenom R.B.izrekao i mjeru bezbjednosti obaveznog oduzimanja predmeta i to da se od okrivljenog R. B. trajno oduzime puška marke Crvena zastava, model 56, kalibar 22L.R (5,6mm) fabrički broj ... (broj na zatvaraču puške ...), kao predmet upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela.

Imajući u vidu činjenice utvrđene nalazom i mišljem komisije sudskih vještaka o stanju duševnog zdravlja okrivljenog, i to da je okrivljeni R. B.predmetna krivična djela izvršio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usljed trajnog duševnog oboljenja, te da je u cilju otklanjanja opasnosti da okrivljeni ubuduće čini nova krivična djela, potrebno psihijatrijsko liječenje okrivljenog u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa, sud je na osnovu člana 69 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenom R. B. izrekao i mjeru bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota – Kotor i odredio da će se vrijeme provedeno u ustanovi za liječenje okrivljenom uračunati u izrečenu kaznu zatvora, s tim što ova mjera bezbjednosti može trajati i duže od izrečene kazne zatvora, asmatrajući da su u konkretnom slučaju ispunjeni zakonski uslovi za izricanje ove mjere bezbjednosti i da je izricanje iste neophodno kako bi se otklonili stanja i uslovi da okrivljeni ubuduće vrši krivična djela, koji su propisani u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja mjera bezbjednosti iz člana 66 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Kako je okrivljeni oglašen krivim, sud je shodno članu 226 i članu 229 Zakonika o krivičnom postupku, okrivljenog obavezao na plaćanje troškova krivičnog postupka - iznos od 1.402,50 eura, koji troškovi se odnose na ime nagrade članovima komisije sudskih vještaka vještaku neuropsihijatru M. S., vještaku psihijatru dr G.Ž. i vještaku psihologu R. H., za sačinjavanje nalaza i i mišljenja i odbranu tog nalaza i mišljenja na glavnom pretresu, a u iznosu od 275,00 eura, odnose na ime nagrade vještaku sudske medicine dr Č. I.za izradu obdukcionog zapisnika koji je sačinjen u formi nalaza i mišljenja i obavezao okrivljenog i da na ime sudskog paušala, kao dijela troškova krivičnog postupka, plati iznos od 100,00 eura, koji iznos paušala je određen shodno dužini trajanja postupka, njegovoj složenosti i imovinskim prilikama okrivljenog. Takođe, prilikom donošenja odluke o troškovima ovog krivičnog postupka, sud je odredio da će odluku o visini nagrade braniocu okrivljenog postavljenom po službenoj dužnosti za postupanje u predmetnom krivičnom postupku i obavezi okrivljenog da nadoknadi te troškove krivičnog postupka, donijeti naknadno, tako što će o tim troškovima krivičnog postupka odlučiti posebnim rješenjem nakon pribavljanja dokaza o ukupnoj visini tih troškova postupka i nakon pravosnažnosti odluke o krivici okrivljenog u predmetnom krivičnom postupku, odnosno nakon razrješenja branioca postavljenog po službenoj dužnosti.

Na osnovu svega izloženog, primjenom odredbi člana 374 ZKP-a odlučeno je kao u izreci presude.

VIŠI SUD U PODGORICI

Dana 21.04.2023. godine

Cupara Mila Đuričković Igor

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema pisanog
otpravka iste, Apelacionom sudu Crne Gore, a preko ovog suda.

Za tačnost otpravka tvrdi i ovjerava